

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра криминологии и уголовно-исполнительного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Б1.В.09

год набора – 2024

Код и наименование направления подготовки:	40.03.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	бакалавриат
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	юриспруденция
Форма (формы) обучения:	очная, очная (ускоренное обучение на базе СПО), очно-заочная, очно-заочная (ускоренное обучение на базе СПО); очно-заочная (ускоренное обучение на базе ВО); очно-заочная - группа выходного дня; заочная (ускоренное обучение на базе ВО); заочная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО), заочная (ускоренное обучение - группа выходного дня)
Квалификация:	бакалавр

Москва – 2024

Программа одобрена на заседании кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права, протокол № 14 от 30 мая 2024 года.

Автор:

Кокурин А.В. – кандидат психологических наук, доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Шикула И.Р. – заведующий кафедрой гражданского и уголовного права и процесса Московского международного университета, доктор юридических наук, доцент, Член экспертного совета комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей, Член-корреспондент РАЕН.

Кокурин А.В.

Юридическая психология: рабочая программа/А.В. Кокурин. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2024.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2024.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) «Юридическая психология» обеспечивает подготовку обучающихся к следующим видам профессиональной деятельности: правоприменительной, правоохранительной, прокурорской, научно-исследовательской.

Целью изучения дисциплины (модуля) является обеспечение специалистов научно-обоснованными психологическими рекомендациями и методами, необходимыми для эффективного осуществления служебной деятельности.

Достижение этой цели включает решение следующих задач:

- 1) осуществление научного синтеза психологических и юридических знаний;
- 2) усвоение психолого-юридической сущности базовых правовых категорий;
- 3) обеспечение глубокого понимания будущими юристами основного объекта своей деятельности – поведения человека;
- 4) осмысление особенностей психической деятельности различных субъектов правоотношений, их психических состояний в различных ситуациях правоприменения и правоохраны;
- 5) овладение психологическими рекомендациями по усовершенствованию правового регулирования жизни общества.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Юридическая психология» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования высшего образования.

Содержание дисциплины (модуля) «Юридическая психология» концептуально связано с такими дисциплинами (модулями) ОПОП ВО, как «Криминология», «Уголовное право» и другими.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

В результате освоения дисциплины (модуля) «Юридическая психология» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

универсальными:

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах;

профессиональными:

ПК-3 Способен осуществлять правоохранительную деятельность, в том числе функции и полномочия по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по защите прав и свобод человека и гражданина;

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Раздел 1. Юридическая психология в системе научного знания	УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах ПК-3 Способен осуществлять правоохранительную деятельность, в том числе функции и полномочия по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по защите прав и свобод человека и гражданина;	ИУК 3.1 Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде; ИУК 3.2 Понимает особенности поведения выделенных групп людей (по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои населения), с которыми работает и (или) взаимодействует, учитывает их в своей деятельности; ИУК 3.3 Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата; ИУК 3.4 Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды; ИУК 3.5 Способен стратегически мыслить, формировать стратегию взаимодействия в команде;

		ИУК 5.1Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; ИУК 5.2Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения; ИУК 5.3Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции; ИУК 6.1Оценивает свои возможности для решения конкретных задач; ИУК 6.2Понимает важность планирования перспективных целей деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда; ИУК 6.3Реализует
--	--	---

		намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда; ИУК 6.4 Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата; ИУК 6.5 Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков; ИУК 9.1 Знает понятие инклюзивной компетентности, ее компоненты и структуру, особенности применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональной сферах; ИУК 9.2 Способен планировать и осуществлять профессиональную деятельность с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; ИУК 9.3 Владеет навыками взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; ИПК 3.1 Владеет методами выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений; ИПК 3.2 Владеет навыками квалификации преступления и иных правонарушений; ИПК 3.3 Знает и владеет
--	--	--

		способами и методами предупреждения и защиты прав свобод и охраняемых законом интересов граждан и организаций; ИПК 3.4 Умеет правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридических и иных документах, в том числе выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать преступления и иные правонарушения, осуществлять их предупреждение, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
Раздел 2. Юридическая психология в системе правовой практики	УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах ПК-3 Способен осуществлять правоохранительную деятельность, в том числе функции и полномочия по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по защите прав и свобод	ИУК 3.1 Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде; ИУК 3.2 Понимает особенности поведения выделенных групп людей (по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои населения), с которыми работает и (или) взаимодействует, учитывает их в своей деятельности; ИУК 3.3 Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата; ИУК 3.4 Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации

	человека и гражданина; результатов работы команды; ИУК 3.5 Способен стратегически мыслить, формировать стратегию взаимодействия в команде; ИУК 5.1Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; ИУК 5.2Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения; ИУК 5.3Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции; ИУК 6.1Оценивает свои возможности для решения конкретных задач; ИУК 6.2Понимает важность планирования перспективных целей деятельности с учетом условий, средств,
--	---

		личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда; ИУК 6.3Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда; ИУК 6.4Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата; ИУК 6.Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков; ИУК 9.1Знает понятие инклюзивной компетентности, ее компоненты и структуру, особенности применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональной сферах; ИУК 9.2Способен планировать и осуществлять профессиональную деятельность с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; ИУК 9.3Владеет навыками взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; ИПК 3.1 Владеет методами выявления, пресечения, раскрытия и расследования
--	--	---

		преступлений и иных правонарушений; ИПК 3.2 Владеет навыками квалификации преступления и иных правонарушений; ИПК 3.3 Знает и владеет способами и методами предупреждения и защиты прав свобод и охраняемых законом интересов граждан и организаций; ИПК 3.4 Умеет правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридических и иных документах, в том числе выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать преступления и иные правонарушения, осуществлять их предупреждение, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
--	--	---

В результате освоения дисциплины (модуля) «Юридическая психология» обучающийся должен:

знать:

- предмет, задачи, основные категории и направления юридической психологии;
- историю и современное состояние юридической психологии;
- психологические требования, предъявляемые к личности сотрудников следствия, прокуратуры;
- психологические особенности в профессиональной деятельности следователя, прокурора и других работников правоохранительной системы;

уметь:

- выделять явления правовой действительности с позиции юридической психологии;
- психологически грамотно выполнять антистрессовые (релаксационные) упражнения;
- осуществлять самодиагностику профессионально значимых личностных качеств;

владеть:

- категориальным аппаратом юридической психологии;
- психологическими способами, приемами повышения эффективности следственной, прокурорской, судебной деятельности;

- приемами самозащиты в стрессовых ситуациях;
- навыками самоорганизации и самообразования, повышения уровня профессиональной компетентности;
- навыками решения нестандартных профессиональных задач (предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций, самозащиты от стресс-факторов).

2.1.1 Тематический план для очной формы обучения

п/п	Разделы, темы дисциплины (модуля)	семестр	Виды деятельности и объем (в академических часах)			Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	СР		
Раздел 1. Юридическая психология в системе научного знания							
1.	Предмет, задачи и структура юридической психологии	4	2	2	5	Проблемная лекция, круглый стол	Опрос
2.	Методологические основы юридической психологии	4	2	2	5	Лекция-исследование, круглый стол, индивидуальные задания	Тестирование
3.	Психология юридического труда	4	2	2	5	Анализ конкретных ситуаций, индивидуальные задания, индивидуальные задания	Опрос
4.	Правовая и криминальная психология	4	2	2	5	Проблемная лекция. Анализ конкретных ситуаций, дискуссия	Тестирование
Раздел 2. Юридическая психология в системе правовой практики							
5.	Психология предварительного следствия	4	2	2	5	Профессиональная ролевая игра	Опрос
6.	Психология уголовного и гражданского судопроизводства	4	2	2	5	Анализ конкретных ситуаций. Тренинг	Опрос
7.	Судебно-психологическая экспертиза в уголовном и гражданском процессе	4	2	2	5	Профессиональная ролевая игра. Тренинг.	Опрос
8.	Исправительная (пенитенциарная) психология	4	2	2	5	Презентация проектов, анализ юридических документов	Тестирование
	Всего по ОФО:		16	16	40	Зачет	

2.1.2 Тематический план для очной формы ускоренного обучения (на базе СПО)

п/п	Разделы, темы дисциплины (модуля)	семестр	Виды деятельности и объем (в академических часах)			Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	СР		
Раздел 1. Юридическая психология в системе научного знания							
1.	Предмет, задачи и структура юридической психологии	3	2	2	5	Проблемная лекция, круглый стол	Опрос
2.	Методологические основы юридической психологии	3	2	2	5	Лекция-исследование, круглый стол, индивидуальные задания	Тестирование
3.	Психология юридического труда	3	2	2	5	Анализ конкретных ситуаций, индивидуальные задания, индивидуальные задания	Опрос
4.	Правовая и криминальная психология	3	2	2	5	Проблемная лекция. Анализ конкретных ситуаций, дискуссия	Тестирование
Раздел 2. Юридическая психология в системе правовой практики							
5.	Психология предварительного следствия	3	2	2	5	Профессиональная ролевая игра	Опрос
6.	Психология уголовного и гражданского судопроизводства	3	2	2	5	Анализ конкретных ситуаций. Тренинг	Опрос
7.	Судебно-психологическая экспертиза в уголовном и гражданском процессе	3	2	2	5	Профессиональная ролевая игра. Тренинг.	Опрос
8.	Исправительная (пенитенциарная) психология	3	2	2	5	Презентация проектов, анализ юридических документов	Тестирование
	Всего :		16	16	40	Зачет	

2.1.3 Тематический план для очно-заочной формы обучения

п/п	Разделы, темы дисциплины (модуля)	семестр	Виды деятельности и объем (в академических часах)			Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	СР		
Раздел 1. Юридическая психология в системе научного знания							
1.	Предмет, задачи и структура юридической психологии	5	2	2	8	Проблемная лекция, круглый стол	Опрос
2.	Методологические основы юридической психологии	5	2	2	6	Лекция-исследование, круглый стол, индивидуальные задания	Тестирование
3.	Психология юридического труда	5		2	6	Анализ конкретных ситуаций, индивидуальные задания, индивидуальные задания	Опрос
4.	Правовая и криминальная психология	5	2		6	Проблемная лекция. Анализ конкретных ситуаций, дискуссия	Тестирование
Раздел 2. Юридическая психология в системе правовой практики							
5.	Психология предварительного следствия	5	2		8	Профессиональная ролевая игра	Опрос
6.	Психология уголовного и гражданского судопроизводства	5		2	6	Анализ конкретных ситуаций. Тренинг	Опрос
7.	Судебно-психологическая экспертиза в уголовном и гражданском процессе	5	2		6	Профессиональная ролевая игра. Тренинг.	Опрос
8.	Исправительная (пенитенциарная) психология	5		2	6	Презентация проектов, анализ юридических документов	Тестирование
	Всего :		10	10	52	Зачет	

2.1.4 Тематический план для очно-заочной формы ускоренного обучения (на базе СПО)

п/п	Разделы, темы дисциплины (модуля)	семестр	Виды деятельности и объем (в академических часах)	Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля/
-----	-----------------------------------	---------	---	--------------------------------------	--------------------------

			Лекции	ПЗ	СР		Форма промеж точной аттес тации
Раздел 1. Юридическая психология в системе научного знания							
1.	Предмет, задачи и структура юридической психологии	3	2	2	8	Проблемная лекция, круглый стол	Опрос
2.	Методологические основы юридической психологии	3	2	2	6	Лекция-исследование, круглый стол, индивидуальные задания	Тести рование
3.	Психология юридического труда	3		2	6	Анализ конкретных ситуаций, индивидуальные задания, индивидуальные задания	Опрос
4.	Правовая и криминальная психология	3	2		6	Проблемная лекция. Анализ конкретных ситуаций, дискуссия	Тести рование
Раздел 2. Юридическая психология в системе правовой практики							
5.	Психология предварительного следствия	3	2		8	Профессиональн ая ролевая игра	Опрос
6.	Психология уголовного и гражданского судопроизводства	3		2	6	Анализ конкретных ситуаций. Тренинг	Опрос
7.	Судебно-психологическая экспертиза в уголовном и гражданском процессе	3	2		6	Профессиональн ая ролевая игра. Тренинг.	Опрос
8.	Исправительная (пенитенциарная) психология	3		2	6	Презентация проектов, анализ юридических документов	Тести рование
	Всего :		10	10	52	Зачет	

2.1.5 Тематический план для очно-заочной формы обучения – группа выходного дня

п/п	Разделы, темы дисциплины (модуля)	семестр	Виды деятельности и объем (в академических часах)			Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	СР		
Раздел 1. Юридическая психология в системе научного знания							

1.	Предмет, задачи и структура юридической психологии	5	2	2	8	Проблемная лекция, круглый стол	Опрос
2.	Методологические основы юридической психологии	5	2	2	6	Лекция-исследование, круглый стол, индивидуальные задания	Тестирование
3.	Психология юридического труда	5		2	6	Анализ конкретных ситуаций, индивидуальные задания, индивидуальные задания	Опрос
4.	Правовая и криминальная психология	5	2		6	Проблемная лекция. Анализ конкретных ситуаций, дискуссия	Тестирование
Раздел 2. Юридическая психология в системе правовой практики							
5.	Психология предварительного следствия	5	2		8	Профессиональная ролевая игра	Опрос
6.	Психология уголовного и гражданского судопроизводства	5		2	6	Анализ конкретных ситуаций. Тренинг	Опрос
7.	Судебно-психологическая экспертиза в уголовном и гражданском процессе	5	2		6	Профессиональная ролевая игра. Тренинг.	Опрос
8.	Исправительная (пенитенциарная) психология	5		2	6	Презентация проектов, анализ юридических документов	Тестирование
	Всего :		10	10	52	Зачет	

2.1.6 Тематический план для очно-заочной формы ускоренного обучения (на базе ВО)

п/п	Разделы, темы дисциплины (модуля)	семестр	Виды деятельности и объем (в академических часах)			Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	СР		
Раздел 1. Юридическая психология в системе научного знания							
1.	Предмет, задачи и структура юридической психологии	3	2	2	8	Проблемная лекция, круглый стол	Опрос
2.	Методологические основы юридической психологии	3	2	2	6	Лекция-исследование, круглый стол,	Тестирование

						индивидуальные задания	
3.	Психология юридического труда	3		2	6	Анализ конкретных ситуаций, индивидуальные задания, индивидуальные задания	Опрос
4.	Правовая и криминальная психология	3	2		6	Проблемная лекция. Анализ конкретных ситуаций, дискуссия	Тестирование
Раздел 2. Юридическая психология в системе правовой практики							
5.	Психология предварительного следствия	3	2		8	Профессиональная ролевая игра	Опрос
6.	Психология уголовного и гражданского судопроизводства	3		2	6	Анализ конкретных ситуаций. Тренинг	Опрос
7.	Судебно-психологическая экспертиза в уголовном и гражданском процессе	3	2		6	Профессиональная ролевая игра. Тренинг.	Опрос
8.	Исправительная (пенитенциарная) психология	3		2	6	Презентация проектов, анализ юридических документов	Тестирование
	Всего :		10	10	52	Зачет	

2.1.7 Тематический план для заочной формы обучения

п/п	Разделы, темы дисциплины (модуля)	курс	Виды деятельности и объем (в академических часах)			Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	СР		
Раздел 1. Юридическая психология в системе научного знания							
1.	Предмет, задачи и структура юридической психологии	4	2		8	Проблемная лекция, круглый стол	Опрос
2.	Методологические основы юридической психологии	4			8	Лекция-исследование, круглый стол, индивидуальные задания	Тестирование
3.	Психология юридического труда	4			8	Анализ конкретных ситуаций, индивидуальные задания.	Опрос

						индивидуальные задания	
4.	Правовая и криминальная психология	4			8	Проблемная лекция. Анализ конкретных ситуаций, дискуссия	Тестирование
Раздел 2. Юридическая психология в системе правовой практики							
5.	Психология предварительного следствия	4		2	8	Профессиональная ролевая игра	Опрос
6.	Психология уголовного и гражданского судопроизводства	4			8	Анализ конкретных ситуаций. Тренинг	Опрос
7.	Судебно-психологическая экспертиза в уголовном и гражданском процессе	4			8	Профессиональная ролевая игра. Тренинг.	Опрос
8.	Исправительная (пенитенциарная) психология	4			8	Презентация проектов, анализ юридических документов	Тестирование
	Всего :		2	2	64	Зачет 4 ак.ч	

2.1.8 Тематический план для заочной формы ускоренного обучения (на базе ВО)

п/п	Разделы, темы дисциплины (модуля)	курс	Виды деятельности и объем (в академических часах)			Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	СР		
Раздел 1. Юридическая психология в системе научного знания							
1.	Предмет, задачи и структура юридической психологии	2	2		8	Проблемная лекция, круглый стол	Опрос
2.	Методологические основы юридической психологии	2		2	8	Лекция-исследование, круглый стол, индивидуальные задания	Тестирование
3.	Психология юридического труда	2			8	Анализ конкретных ситуаций, индивидуальные задания, индивидуальные задания	Опрос

4.	Правовая и криминальная психология	2			8	Проблемная лекция. Анализ конкретных ситуаций, дискуссия	Тестирование
Раздел 2. Юридическая психология в системе правовой практики							
5.	Психология предварительного следствия	2		2	8	Профессиональная ролевая игра	Опрос
6.	Психология уголовного и гражданского судопроизводства	2			8	Анализ конкретных ситуаций. Тренинг	Опрос
7.	Судебно-психологическая экспертиза в уголовном и гражданском процессе	2			8	Профессиональная ролевая игра. Тренинг.	Опрос
8.	Исправительная (пенитенциарная) психология	2			6	Презентация проектов, анализ юридических документов	Тестирование
	Всего :		2	4	62	Зачет 4 ак.ч	

2.1.9 Тематический план для заочной формы ускоренного обучения – группа выходного дня (на базе ВО)

п/п	Разделы, темы дисциплины (модуля)	Семестр	Виды деятельности и объем (в академических часах)			Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	СР		
Раздел 1. Юридическая психология в системе научного знания							
1.	Предмет, задачи и структура юридической психологии	4	2		8	Проблемная лекция, круглый стол	Опрос
2.	Методологические основы юридической психологии	4		2	8	Лекция-исследование, круглый стол, индивидуальные задания	Тестирование
3.	Психология юридического труда	4			8	Анализ конкретных ситуаций, индивидуальные задания, индивидуальные задания	Опрос
4.	Правовая и криминальная психология	4			8	Проблемная лекция. Анализ конкретных ситуаций, дискуссия	Тестирование
Раздел 2. Юридическая психология в системе правовой практики							

5.	Психология предварительного следствия	4		2	8	Профессиональная ролевая игра	Опрос
6.	Психология уголовного и гражданского судопроизводства	4			8	Анализ конкретных ситуаций. Тренинг	Опрос
7.	Судебно-психологическая экспертиза в уголовном и гражданском процессе	4			8	Профессиональная ролевая игра. Тренинг.	Опрос
8.	Исправительная (пенитенциарная) психология	4			6	Презентация проектов, анализ юридических документов	Тестирование
Всего :			2	4	62	Зачет 4 ак.ч	

2.1.10 Тематический план для заочной формы ускоренного обучения (на базе СПО)

п/п	Разделы, темы дисциплины (модуля)	курс	Виды деятельности и объем (в академических часах)			Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	СР		
Раздел 1. Юридическая психология в системе научного знания							
1.	Предмет, задачи и структура юридической психологии	2	2		8	Проблемная лекция, круглый стол	Опрос
2.	Методологические основы юридической психологии	2		2	8	Лекция-исследование, круглый стол, индивидуальные задания	Тестирование
3.	Психология юридического труда	2			8	Анализ конкретных ситуаций, индивидуальные задания, индивидуальные задания	Опрос
4.	Правовая и криминальная психология	2		2	8	Проблемная лекция. Анализ конкретных ситуаций, дискуссия	Тестирование
Раздел 2. Юридическая психология в системе правовой практики							
5.	Психология предварительного следствия	2		2	8	Профессиональная ролевая игра	Опрос
6.	Психология уголовного и гражданского судопроизводства	2			8	Анализ конкретных ситуаций. Тренинг	Опрос

7.	Судебно-психологическая экспертиза в уголовном и гражданском процессе	2			6	Профессиональная ролевая игра. Тренинг.	Опрос
8.	Исправительная (пенитенциарная) психология	2			6	Презентация проектов, анализ юридических документов	Тестирование
	Всего :		2	6	60	Зачет 4 ак.ч	

2.2. Занятия лекционного типа

Раздел 1. Юридическая психология в системе научного знания

Лекция по теме 1. «Предмет, задачи и структура юридической психологии»

1. Предмет и задачи юридической психологии.
2. Структура юридической психологии.
3. Юридическая психология как наука и учебная дисциплина.

Задания для подготовки к лекции:

1. Обосновать роль и место юридической психологии в профессиональной подготовке специалиста.
2. Вспомнить актуальные проблемы изученных ранее юридических дисциплин, рассмотрение которых осуществлялось на основе привлечения психологических знаний.

Лекция по теме 2. «Методологические основы юридической психологии»

1. Методологические принципы юридической психологии.
2. Психологические сферы личности участников правоотношений.
3. Типическое и индивидуальное в личности.
4. Психологические методы изучения личности.

Задания для подготовки к лекции:

1. Ознакомиться с историей развития юридической психологии в России и за рубежом.
2. Выявить типичные проблемы предстоящей профессиональной деятельности, разрешение которых требует должной психологической подготовки.
3. Ознакомиться с классификацией методов юридической психологии.

Лекция по теме 3. «Психология юридического труда»

1. Понятие и структура деятельности юриста.
2. Специфика профессиональной деятельности юриста.
3. Психологические приемы повышения эффективности труда юриста.

4. Психологические приемы профилактики профессиональной деформации юриста.

Задания для подготовки к лекции:

1. Ознакомиться с помощью толкового словаря со значениями следующих слов: «игра», «учение», «труд». Выявить общее и различное в их толковании.

2. Выявить профессии, принадлежащие системе «человек-человек». Охарактеризовать психологические особенности профессиональной деятельности юриста. Сравнить эти особенности со спецификой труда других представителей системы «человек-человек».

Лекция по теме 4. «Правовая и криминальная психология»

1. Психологические механизмы и стадии правовой социализации личности.

2. Виктимность как вид девиантного поведения личности. Психологические аспекты профилактики виктимного поведения.

3. Психология личности преступника.

Задания для подготовки к лекции:

1. Ознакомиться с направлениями, стадиями, механизмами правовой социализации личности.

2. Найти в средствах массовой информации примеры юридико-воспитательного характера.

3. Ознакомиться психологическими методами изучения личности потерпевшего и преступника. Обратить внимание на особенности их классификации.

Раздел 2. Юридическая психология в системе правовой практики

Лекция по теме 5. «Психология предварительного следствия»

1. Понятие психологии предварительного расследования преступлений.

2. Психологические особенности основных следственных действий.

Задания для подготовки к лекции:

1. Ознакомиться с психологическим содержанием этапов проведения допроса.

2. Привести примеры, свидетельствующие о важности установления психологического контакта следователя с допрашиваемым (подозреваемым, обвиняемым, свидетелем, потерпевшим).

Лекция по теме 6. «Психология уголовного и гражданского судопроизводства»

1. Психологические аспекты отдельных стадий уголовного судопроизводства.

2. Психологические особенности судопроизводства по гражданским делам.

Задания для подготовки к лекции:

1. Привести примеры оказания на подсудимого правовоспитательного воздействия со стороны участников судебного процесса.

2. Вскрыть психологические причины вынесения присяжными оправдательных вердиктов.

3. Проанализировать значение конфликтологической компетентности для участников гражданского процесса.

Лекция по теме 7. «Судебно-психологическая экспертиза в уголовном и гражданском процессе»

1. Предмет, задачи и этапы проведения судебно-психологической экспертизы.

2. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе.

3. Основания назначения и проведения СПЭ в гражданском процессе.

Задания для подготовки к лекции:

1. Ознакомиться с типичными основаниями назначения и проведения СПЭ в уголовном процессе.

2. Рассмотреть основные направления проведения СПЭ в гражданском процессе.

Лекция по теме 8. «Исправительная (пенитенциарная) психология»

1. Психологические проблемы наказания и исправления осужденных.

2. Психолого-педагогические особенности ресоциализации и адаптации личности к моменту и после освобождения

Задания для подготовки к лекции:

1. Ознакомиться с проблемой категоризации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы?

2. Проанализировать содержание программ по психологической подготовке осужденных к освобождению; ответить на вопросы: в чем состоит социальная адаптация освобожденного из мест лишения свободы, каковы психологические предпосылки ее эффективности.

2.3. Занятия семинарского типа

Раздел 1. Юридическая психология в системе научного знания Тема 1. «Предмет, задачи и структура юридической психологии»

Вопросы для подготовки:

1. Что изучает юридическая психология?

2. Дайте определение психики. Какую она имеет структуру, какие функции выполняет?

3. В чем отличие юридической психологии от общей психологии?

4. Какие основные задачи решает юридическая психология?

5. С какими смежными психологическими и правовыми дисциплинами связана юридическая психология?

6. Кто внес существенный вклад в развитие современных направлений отечественной юридической психологии?

7. Что положило начало развитию науки юридической психологии за рубежом?

8. Раскройте основные вехи развития юридико-психологических знаний в России.

Рефераты:

1. Значение судебной реформы 1864 г. в усилении роли психологических знаний.

2. Основные этапы становления и развития юридической психологии за рубежом.

Практические задания и казусы:

1. В слове «предмет» житейское языкознание может не без труда, но все же выделить две части: «пред - мет». «Пред» нужно понимать в значении «до», а «мет» - как метку, отметину, знак.

О каком знаке (или знаках) говорит слово «предмет»? (Каким знакам оно предшествует?). Не кажется ли вам, что даже такое скромное морфологическое преобразование и анализ этого слова проясняют нечто существенное для психологии? Ответ обоснуйте.

2. Рассмотрите существующие подходы к определению предмета юридической психологии.

1) А.Р. Ратинов в качестве предмета юридической психологии выделяет психические явления, механизмы, закономерности, связанные с возникновением, изменением, исполнением, нарушением и применением права. (Методологические вопросы юридической психологии // Психологический журнал. 1983, № 4. С. 111).

2) А.В. Дулов отмечает, что предметом судебной психологии являются особенности развития и проявления психических закономерностей, связанных с процессом деятельности по осуществлению правосудия (Дулов А.В. Судебная психология. Минск, 1975. С. 29—30).

3) В.Л. Васильев полагает, что предмет юридической психологии составляют психические закономерности деятельности и личности человека в области правовых отношений (Васильев В. Л. Юридическая психология. М., 1991. С. 6).

4) А.М. Столяренко, посвятивший значительное количество работ внедрению достижений общей и юридической психологии в практику правоохранительных органов, в частности в МВД, считает, что поскольку юридическая психология — «пограничная область науки», то она должна в

«юридической» части понимать предмет так, как понимает свой предмет юридическая наука, а в «психологической» части — так, как понимает свой предмет психологическая наука (Столяренко А. М. Проблемы и пути развития юридической психологии // Психологический журнал. 1988. № 5. Т 9. С. 77).

5) М. И. Еникеев указывает, что юридическая психология – прикладная отрасль психологии, изучающая закономерности и механизмы психики людей, включенных в сферу отношений, регулируемых правом (Еникеев М. И. Основы общей и юридической психологии: Учебник для вузов. – М., 1996. С. 215).

Какая точка зрения на предмет юридической психологии вам наиболее близка? Какая наиболее тесно и интегративно отражает задачи психологии и права?

Тема 2. «Методологические основы юридической психологии»

Вопросы для подготовки:

1. На какие методологические принципы опирается юридическая психология?
2. Какие стороны (сферы) личности вам известны?
3. Что такое мотив? С чего начинается его формирование?
4. Какие виды потребностей имеются у человека? Как соотносятся потребности и цели?
5. В чем отличие эмоций от чувств? Какие функции выполняют эмоции и чувства?
6. Что такое воля? В чем она проявляется? Какие функции выполняет?
7. Какие свойства темперамента вы знаете? Как они проявляются в деятельности?
8. Назовите свойства характера.
9. В чем отличие способности от одаренности, способности от компетенции?
10. Какие методы психологического изучения личности вам известны?

Рефераты:

1. Связь интеллекта с самосознанием и правосознанием личности.
2. Профессиональная адаптация личности.

Практические задания, казусы:

1. Раскройте смысл следующих терминов: компетенция, компетентность, компетентностный подход, компетентностный потенциал, компетентностный ресурс.

2. Исходя из особенностей своей будущей профессии, опишите наиболее характерные черты каждого из этапов профессионального становления личности. При выполнении задания возьмите за основу периодизацию психолога Е. А. Климова.

3. Исходя из особенностей своей будущей профессиональной деятельности, перечислите общие и специальные способности, необходимые

для ее успешного выполнения. Дайте характеристику этим способностям, назовите способы их развития и совершенствования.

4. *Определите, какие методы обозначены римскими цифрами (I), (II), (III).*

- Отличием метода (I) от иных методов выступают невмешательство исследователя в протекание изучаемых психических явлений.

- Использование метода (II) предполагает такое, хотя и незаметное для испытуемых, вмешательство ради создания условий, в которых изучаемые психические явления и механизмы предстали бы в наиболее чистом виде.

- В основном метод (III) аналогичен методу (II), однако при его использовании испытуемые знают, что являются таковыми.

5. Установить, к какому из ниженазванных методов психологии относится положение: испытуемому предъявляется специально подобранное кратковременное задание, выполнение которого зависит от наличия у испытуемого определенных качеств: 1) анкета, 2) тест; 3) интервью; 4) беседа.

6. Во время одного из заседаний конгресса по психологии в Геттингене в зал ворвался человек, за которым гнался вооруженный преступник. После короткой схватки на глазах у всех раздался выстрел и оба человека выбежали из зала примерно через двадцать секунд после своего появления. Председатель сразу же попросил присутствующих записать все, что они видели. Втайне от участников конгресса все происшествие было предварительно инсценировано, отрепетировано и сфотографировано. Из сорока представленных отчетов лишь один содержал менее 20 % ошибок, касавшихся основных фактов происшествия. 14 отчетов имели от 20 до 40 %, а 25 отчетов – свыше 40% ошибок. Любопытно, что более чем в половине отчетов около 10 % подробностей были чистой выдумкой. Результаты оказались весьма удручающими, несмотря на благоприятные условия, все происшествие было коротким и достаточно необычным, чтобы привлечь к себе внимание, подробности его были немедленно зафиксированы людьми, привыкшими к научным наблюдениям, причем никто из них не был вовлечен в происходящее. Эксперименты такого типа нередко проводятся психологами и почти всегда получают сходные результаты. (Селье Г. От мечты к открытию.– М., 1987. С.103–104).

Почему результаты подобных экспериментов практически идентичны? Может ли наблюдение после такого факта считаться «методом» психологии? Можно ли улучшить метод наблюдения используя рекомендации психологов? Назовите эти рекомендации.

Тема 3. «Психология юридического труда»

Вопросы для подготовки:

1. Что изучает психология труда юриста?
2. Раскройте ее предмет. Из каких психологических качеств складывается профессиональное мастерство?

3. Дайте понятие и раскройте структуру деятельности юриста.
4. Специфика и структура профессиональной деятельности юриста.
5. Приемы развития познавательной активности юриста.

Практические задания:

1. Приведите примеры из юридической (правоохранительной) практики, предъявляющие повышенные требования к тем или иным органам чувств профессионала.
2. Используя данные таблицы, составьте список юридических профессий, предъявляющих повышенные требования к свойствам и видам ощущений.

Свойства				Виды						
Интенсивность	Длительность	Чувственный тон	Качество	Органические	Кожные	Мышечно-двигательные	Обонятельные	Вкусовые	Слуховые	Зрительные

3. Подготовьте десять психологических рекомендаций, предписывающих, где и как можно использовать свойства восприятия в юридической деятельности.
4. Назовите факторы, под влиянием которых формируется апперцепция. Приведите примеры.
5. Какие свойства внимания наиболее важны современному юристу? Подберите упражнения для развития внимания и внимательности. Апробируйте возможности этих упражнений.
6. Почему при формировании позитивного имиджа работника правоохранительных органов, внешний вид – один из главных мотиваторов общения, залог успеха, как в личной жизни, так и в профессиональной деятельности? Дополните нижеприведенные рекомендации собственными, важными с позиции вашей будущей профессиональной деятельности правилами.

1) Перед проведением делового мероприятия добейтесь того, чтобы ваше физическое и психическое состояние было нормальным. Болезнь, усталость – не лучшие спутники делового и профессионального общения. Помните, что использование рациональных фильтров, основанных на здравом смысле и оценке ситуации («Как грамотно и достойно выглядеть...?», «Что нужно для этого сделать?») способны стабилизировать ваше состояние.

2) Следите за выражением своего лица. Чтобы при разговоре с людьми не создавать психологических барьеров, лицо не должно быть угрожающим или надменным.

3) Стремитесь иметь опрятный внешний вид, строевую выправку, держитесь прямо, не сутультесь, ходите твердым, энергичным шагом. Аккуратная прическа, чистые волосы, свежевыбритое лицо, неброский

макияж (для женщин), приятный запах парфюма – все это признаки не только вашей опрятности, но и уважительного отношения к людям.

4) Соблюдайте правила ношения форменной одежды, которая должна соответствовать размеру, быть чистой, отглаженной. Ношение орденских планок и нагрудных знаков на кителе обязательно. Обувь должна быть начищена до блеска. Головной убор носится прямо.

5) При выборе гражданской одежды пользуйтесь советами специалистов по стилю и имиджу. Для того, чтобы в вашей квалификации не сомневались, ориентируйтесь в одежде на шаблоны восприятия (стереотипы), на то, как другие, в том числе и коллеги, представляют себе человека вашей профессии. Носите только корпоративную одежду. Чем более стандартные костюмы для службы вы себе подберете, чем меньше в них будет видна ваша индивидуальность, тем лучше.

6) Перед уходом на службу внимательно всмотритесь в зеркало. Разные мелочи могут вызвать самые большие проблемы: нитки, торчащие из хорошо сшитого костюма, отсутствующая на рубашке пуговица, подогнутый край брюк, «дорожки» на чулках и т. д. Эти мелочи могут нанести существенный ущерб вашему профессиональному имиджу.

Можно ли добиться карьерного роста на профессиональном поприще, если не следовать этим рекомендациям? Влияют ли имиджевые характеристики юриста на повышение международного авторитета Российской Федерации? Дополните перечисленные правила, исходя из вашей будущей профессиональной деятельности.

Тема 4. «Правовая и криминальная психология»

Вопросы для подготовки:

1. Какая структура и классификация правосознания вам известны?
2. Назовите условия эффективного функционирования правовых норм.
3. Какие механизмы девиантного поведения подростков вам известны?
4. Раскройте содержание правового воспитания личности в обществе.
5. Раскройте понятие правовой культуры личности? Какие условия эффективности функционирования правовой культуры личности и общества вам известны?
6. Назовите психологические предпосылки преступного поведения.
7. Дайте понятие социально-психологического отчуждения.
8. Раскройте смысл феномена личностной тревожности.
9. В чем отличие психологии лиц, совершивших неосторожное и умышленное преступления?
10. Назовите психологические особенности организованных преступных групп.
11. Дайте психологическую характеристику лидерам организованных преступных групп и формирований.

Рефераты:

1. Психологические приемы и способы оптимизации воспитательной и просветительской деятельности сотрудников правоохранительных органов.
2. Психологические приемы и способы оптимизации профилактической деятельности участкового уполномоченного полиции.

Практические задания и казусы

1. Для успешной социализации поколений общество всегда нуждалось в неких социокультурных образцах. Основной их функцией была ориентация поведения широких масс в рамках установившейся культуры. В своем поведении люди ориентируются на образы таких групп и личностей, которые демонстрируют жизнеспособность и возможности достижения успеха. Социальное влечение к ним опирается на способность человека к подражанию и идентификации с теми людьми, кто имеет привлекательный имидж. Некоторые криминологи считают, что таким имиджем сейчас обладают криминальные «авторитеты». Это стало возможным в связи с изменением статуса преступных «авторитетов». Они легализовались, возглавляют собственные фирмы, имеют счета в российских и зарубежных банках, сотрудничают с властью, а в последние годы обнаруживают активный интерес к политике. Их имидж пришел на смену культивировавшегося в советский период нормативного образца «аскетического труженика» (исторически и психологически неестественного).

Являются ли представители криминальной мира социокультурным образцом для некоторых ваших сверстников? Следует ли из этого, что демонстрируемые криминальной субкультурой координаты жизни и поведения распространяются стихийно и усваиваются через неосознаваемые механизмы заражения и подражания?

2. В тюрьмах США довольно широко практикуется метод «знаковой экономии». Суть данного метода заключается в следующем. Осужденному первоначально определяются те виды поведения, которые нужно сформировать и закрепить (например, соблюдение распорядка дня, правил вежливого обращения с администрацией и т.д.). За каждый акт желаемого поведения администрация выдает осужденному «знак». Им может быть жетон, квитанция, запись в соответствующей карточке. Каждый знак означает, что в конце определенного срока (дня, недели, месяца) их обладатель может воспользоваться теми или иными благами (например, дополнительной прогулкой, свиданием с родственниками и т.д.). Выбор знаков и стоящих за ними благ зависит от условий программы и изобретательности ее организаторов.

Какие свойства и качества личности осужденных активизируются в процессе реализации «знаковой экономии»?

Какое представление о природе человека и его психологии преобладает в данном случае?

Можно ли применить принцип «знаковой экономии» в уголовно-исполнительной системе России?

3. Важнейшим положением отечественной психологии является утверждение о том, что всякое внешнее воздействие преломляется через внутренние условия.

Что следует понимать под «внутренними условиями»?

Какое значение «внутренние условия» имеют для организации процесса исправления и перевоспитания осужденных?

Подберите факты, подтверждающие ваше мнение.

4. Осужденный Л. посещал сеансы индивидуальной психологической коррекции, направленные на устранение криминальных ценностных ориентации и формирование готовности к законопослушному поведению на свободе. По мнению психолога, психокоррекционные мероприятия проходили успешно.

На завершающей стадии психокоррекционной работы осужденный стал мрачным, неразговорчивым, а однажды ночью предпринял попытку суицида, но был спасен дежурным нарядом. Свой поступок осужденный объяснил тем, что «ему ужасно стыдно за то, как он жил на свободе, и дальнейшего смысла жизни он не видит».

Чем, на ваш взгляд, могли быть вызваны негативные психологические изменения в поведении осужденного, хотя, по мнению психолога, им применялись методы, дающие только положительный эффект?

5. Известно, что жестокость в борьбе с преступностью еще никогда не приносила желаемых результатов. Скорее — наоборот. Вот как описывает свой жизненный путь один из рецидивистов.

... «После первой отсидки я решил поселиться у родной тетки в одном из областных центров, поступить работать, «завязать». Некогда пришел прописываться, какой-то полицейский начальник скривил физиономию и сказал: «Куда ты лезешь? У нас своих воров хватает. Живи. Только знай — в покое тебя не оставим».

Слово он свое сдержал. Чуть что — приезжают среди ночи, «выдергивают», привозят в отдел, начинают «колоть» — где был тогда-то? Проверяют показания, выгонят часа в четыре ночи, даже не извинятся. А мне к семи на работу... Вот так и жил. Один раз психанул — моя, говорю, работа, пишите... Они обрадовались. Написал собственноручно под их диктовку, как было дело (сейчас даже не помню, о чем шла речь). Два дня продержали в камере пока, на мое счастье, не нашлись настоящие преступники. Дали по шее, да отпускали, — зачем, мол, врал и вводил следствие в заблуждение. Но как спрашивается, начать новую жизнь, когда за тобой то и дело приезжают и на глазах у всех сажают в полицейскую машину...

Терпел, терпел, да и пошел опять в развязку...» (Практика уголовного сыска. Научно-практический сборник / Под ред. проф. А. И. Алексеева. М., 1999. С. 94).

К какой категории лиц, освобождающихся из мест лишения свободы можно отнести автора этих строк?

От каких факторов зависел успех его адаптации на свободе?

В настоящее время возникло новое направление в фантастической литературе – так называемый *турбореализм*. Суть его в конструировании альтернативной истории и анализ возможных, хотя и не случившихся, вариантов.

Представьте и опишите жизнь этого человека, если бы он не «пошел опять в развязку».

6. С начала 1960–х до середины 1980–х годов *исправление* как в юридических, так и в педагогических источниках трактовалось как *частичное* изменение личности, а *перевоспитание* — как *полная* ее переделка, формирование полноценного члена общества, живущего согласно требованиям «Морального кодекса строителя коммунизма» (см.: *Высотина Л.А.* Педагогические основы процесса исправления и перевоспитания осужденных в ИТУ. – М., 1977. С. 34). Несостоятельность подобной трактовки очевидна не только и не столько в силу изменившихся социальных, политических и экономических условий жизни нашего общества, но прежде всего в силу методологически неверной трактовки данных понятий. А.С. Макаренко утверждал, что человека нельзя воспитывать по частям и, естественно, исправлять тоже. У каждого осужденного может быть свой потолок, свой уровень исправления. Законодатель признает три таких уровня, в соответствии с которыми происходит изменение условий наказания, а также досрочный выход осужденного на свободу.

Раскройте психологическое содержание этих уровней. Как они согласуются с целями уголовного и уголовно–исполнительного наказания?

7. В листовке общественной организации «Союз заключенных» от 14.09.2017 г. были предъявлены следующие требования:

- освобождение политических заключенных;
- широкая амнистия;
- отмена понятия «судимость»;
- исключение признания из числа допустимых доказательств;
- выборы судей всех уровней;
- обязательный адвокатский стаж для судей;
- введение в план преддипломной практики обучающихся, специализирующихся на уголовном праве, обязательное временное пребывание в действующих СИЗО;
- ограничение срока содержания под стражей по преступлениям средней тяжести до 2 месяцев, тяжким – 6 месяцев, особо тяжким – год;
- запрет сотрудникам правоохранных органов выступать в качестве свидетелей обвинения и т.д.

Справедливы ли, на ваш взгляд, эти требования? Может ли их исполнение существенным образом повлиять на объективность приговора, исправление и перевоспитание осужденных, предупреждение рецидивной преступности? Свой ответ обоснуйте.

8. Вспомните знаменитый афоризм древнегреческого философа Гераклита: «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку».

Применима ли эта метафора к лицам, осужденным на длительные и особо длительные сроки, в контексте их постпенитенциарной адаптации и ресоциализации? Отвечая на данный вопрос, постарайтесь учесть непостоянство современного мира, изменчивость форм и способов взаимоотношений между людьми под натиском научно-технического прогресса, открытий и изобретений текущего столетия.

Раздел 2. Юридическая психология в системе правовой практики

Тема 5. «Психология предварительного следствия»

Вопросы для подготовки:

1. Что изучает психология предварительного следствия?
2. Раскройте психологическое содержание осмотра как следственного действия.
3. Назовите приемы (способы) оптимизации обыска и выемки?
4. Раскройте психологическое содержание этапов проведения допроса.
5. Назовите приемы установления психологического контакта с допрашиваемым.
6. Что в юридической психологии понимается под опознанием?
7. Каких психологических правил необходимо придерживаться при опознании?
8. В каких целях проводится проверка показаний на месте. Как проявляется ее психологическая сущность?
9. Какие разновидности следственного эксперимента вы знаете?
10. В каких следственных действиях важно использовать результаты оперативно-розыскной психологии? Приведите примеры.

Рефераты:

1. Нетрадиционные психологические методы в раскрытии преступлений.
2. Психологические приемы и способы оптимизации обыска и выемки.

Практические задания и казусы

1. «Дореволюционный юрист Н. Муравьев, придя к выводу о том, что следственная работа создает своеобразные типы профессионалов, классифицировал их следующим образом.

1) *Следователь-художник.* Подчас это несколько болезненный мыслитель-психолог или слишком поддающийся: воображению следователь по призванию. «В искателе истины художник соединяется с моралистом и оба иногда берут верх над спокойным исследователем». Такие следователи всегда талантливые, могут одерживать блестящие победы, поражая верностью чутья и меткой проницательностью, но зато могут впадать и в самые прискорбные ошибки, увлеченные своей фантазией, следуя к неверной цели.. Мало пригодны для рядовых повседневных дел, они обычно

сосредоточиваются на выдающихся загадочных преступлениях, вдохновение исполняя свои обязанности по «любимым» делам.

2) На низшей ступени (..) стоит *следователь-инквизитор* (...) также увлекающийся, но стремящийся к цели неправильными путями. Он с ярко выраженным обвинительным уклоном. При этом благая законная цель оправдывает не всегда допустимые средства.

3) Еще ниже стоит более грубый тип: *следователь-сыщик*, который не брезгует личным вмешательством в розыскную деятельность и тем вступает на путь, несовместимый с его процессуальным положением.

4) Противоположным типом является *следователь-формалист*, ставящий себе задачу лишь облекать в соответствующую форму то, что само попало в сферу расследования. Мотивы к тому разнообразны: боязнь ответственности, лень, равнодушие, утомление, безынициативность. Поступки его столь же формально правильны, сколь и бесплодны для раскрытия преступления.

5) Среди этих крайностей Муравьеву рисуется идеальный тип: «*следователь-судья*». Его характеризует действие в меру, вовремя, с соблюдением коренных начал уголовного судопроизводства, при неуклонном стремлении чистыми путями к обдуманной и верной цели. «В посильном приближении к этому типу и заключается задача» — так заканчивается этот профессиографический разбор».

В советское время была предложена следующая классификация:

«1) *Следователь-организатор*, в структуре профессиограммы, которого доминируют организаторские качества. Он старается большинство вопросов решать коллективными усилиями многих людей: коллег по работе, оперативных работников, экспертов, ревизоров, общественности и т. п. Такого следователя хорошо использовать в качестве руководителя следственной бригады, а позднее — в качестве руководителя следственного подразделения.

2) *Следователь-мыслитель*. В его профессиограмме доминируют реконструктивные качества. Любит расследовать большие, сложные, требующие большого напряжения интеллекта, дела. Работает обычно один. Руководить людьми часто не любит и не умеет. Не любит расследовать мелкие, с его точки зрения «неинтересные», дела. Этому типу следователей рекомендуется поручать сложные запутанные дела, требующие при их раскрытии большого профессионального мастерства и высокого интеллектуального напряжения.

3) *Следователь-собеседник*. В профессиограмме доминируют коммуникативные качества. Он очень общителен, легко вступает в контакт с незнакомыми людьми. Любимым его следственным действием является допрос. Этому следователю целесообразно поручать дела, связанные с большим количеством допросов.

4) *Следователь-следопыт*, в профессиограмме которого доминируют поисковые качества. Его отличают высокий уровень внимания, наблюдательность, хорошая ориентация. Любимое следственное действие —

осмотр места происшествия. Следователя этой категории целесообразно включать в группу, ведущую работу «по горячим следам».

5) *Следователь-социолог*, в профессиограмме которого доминирует социальный аспект. Очень любит заниматься изучением материалов о причинах и условиях совершения преступлений, на достаточно высоком уровне обобщает эти материалы, принимает активное участие в правовой пропаганде, работе по предупреждению преступности. Обычно имеет хорошие связи с прессой и радио, часто выступает со статьями. Место этого следователя — в контрольно-методических группах и отделах» (Глазырин Ф. В., Шиханцов Г. Г. Практикум по судебной психологии (психология предварительного расследования). — Минск, 1977. С. 45 – 47).

В чем достоинства и недостатки каждой из приведенных выше классификаций типов следователя? Предложите свой тип наиболее успешного следователя, исходя из современных реалий в деятельности правоохранительных органов.

2. Вот что писал об одном из приемов, обеспечивающих результативность обыска, ученый-криминалист В. И. Громов: «Нужно себя поставить в положение обыскиваемого, учесть его психологию, уклад жизни, характер и привычки и задать вопрос: куда бы догадался или пытался сам производящий обыск спрятать разыскиваемый предмет, если бы сам жил в обстановке и условиях обыскиваемого и обладал одинаковой с ним степенью развития, одинаковыми профессиональными навыками и способностями» (См.: Щербатых Ю. Искусство обмана. — СПб., 1997. С. 163).

Какие психологические механизмы лежат в основе этого приема?

3. На учете каких психологических закономерностей основано применение приема, изложенного следователем Матесом — героем новеллы Карела Чапека «Бесспорное доказательство», отрывок из которой приводится ниже? Назовите психологические условия эффективности этого приема.

«(...) У меня такой метод: я сижу и даю человеку выболтать все, что он заранее придумал, делаю вид, что верю ему, даже помогаю выговориться и жду, когда у него сорвется случайное невольное словечко. Для этого надо быть психологом. Иные следователи стараются запутать обвиняемого, то и дело прерывают его, сбивают с толку, так что человек наконец сознается и в том, что он убил императрицу Елизавету. А я ищу полной ясности, хочу действовать наверняка. Вот почему я сижу и терпеливо выжидаю, пока среди упорного вранья и уверток, которые на юридическом языке называются показаниями, случайно мелькнет частица правды» (Чапек К. Собр. соч. в 7-ми т. Т. 1. — М., 1974. С. 334).

4. Оцените прием допроса, описанный ниже. Раскройте его психологическую сущность.

«...Самый верный способ изобличить допрашиваемого во лжи — это заставить его несколько раз повторить свой рассказ. Если его показания ложные, он рано или поздно неизбежно допустит какую-нибудь неточность, отойдет от первоначального варианта. Только человек, обладающий

феноменальной памятью, может до мельчайших подробностей помнить свою легенду, вновь и вновь рассказывая ее внимательному, терпеливому следователю. К тому же это оказывает на допрашиваемого известное психологическое воздействие. Вынужденный все время повторять ложные показания, допрашиваемый начинает сам сомневаться в правдоподобности своей версии».

(Пито О. Друг или враг? – М., 1959. С. 69–70).

5. Группа следователей работала с Герцогом «на контрасте», то есть «злой — добрый» следователь. Если «злой» добивается правдивых показаний грубостью, угрозами и унижением подследственного, то «добрый» согласно сценарию должен расположить его к себе показным пониманием его участи, заботой и вниманием.

Через некоторое время мы отказались от этой тактики так как стало ясно, что Герцог осведомлен о методах ведения следствия и скептически воспринимает наши артистические потуги (Атаманенко И. Г. Евангелие от афериста: Повесть. – М., 1999. С. 349).

Разработайте модель поведения с Герцогом. Как вы построите сценарий первого общения с ним?

6. Иногда для того, чтобы человек проговорился, достаточно сделать вид, что тебе хорошо известны какие-то факты, которые скрывает твой партнер или противник. И если обман удался, собеседник перестанет хранить «устаревшие» тайны. В. Суворов пишет в романе «Аквариум»: «Для этого есть только один путь: сделать вид, что я понимаю, о чем идет речь, и тогда в случайном разговоре кто-либо действительно знающий может сказать чуть больше положенного. А одной крупинцы иногда достаточно, чтобы догадаться».

Раскройте сущность психологических механизмов, которые лежат в основе данного приема?

7. Какой прием эмоционального воздействия лежит в основе поведения царя Иудеи Соломона (900-е годы до н. э.). Возможно ли применение его психологической сути при производстве очной ставки, каким образом и при каких обстоятельствах?

«Две женщины утверждали, что именно она — мать ребенка. «И сказал царь: эта говорит: мой сын живой, а твой сын мертвый; а та говорит: нет, твой сын мертвый, а мой живой. И сказал царь: подайте мне меч. рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой. И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: о, господин мой! Отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его. А другая говорила: пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите. И отвечал царь и сказал: отдайте этой живое дитя, и не умерщвляете его: она — его мать» (3 Цар, 3).

Практическое занятие по теме «Психология уголовного и гражданского судопроизводства»

Вопросы для подготовки:

1. Что изучает психология судебного разбирательства?
2. Раскройте психологические аспекты стадии изучения материалов дела.
3. Какие психологические особенности судебного следствия вы знаете?
4. Раскройте психологическое содержание видов судебного допроса.
5. От чего зависит убедительность речи в прениях сторон?
6. Какие способы убеждающего воздействия вам известны?
7. Раскройте психологическое значение применения правил медиации в гражданском процессе.
8. Дайте психологическую характеристику процессу постановления судом приговора (принятия решения).
9. В чем причина вынесения присяжными частых оправдательных вердиктов?

Рефераты:

1. Психологические аспекты изучения материалов дела и судебного следствия.
2. Психологические особенности судебного приговора.

Практические задания и казусы

1. *О каких психологических достоинствах (недостатках) судьи идет речь в этих высказываниях? В каких сторонах деятельности (конструктивной, познавательной, организационной, коммуникативной) они могут проявиться наиболее ярко?*

- 1) Бойся не суда, бойся судью. (Неизвестный автор).
- 2) Несправедливый судья хуже палача. (П. Буаст).
- 3) Самыми надежными судьями бывают люди молчаливые и незаметные. (П. Буаст).
- 4) Судья – официальное лицо, назначенное, чтобы запутывать, ограничивать, гипнотизировать, обхаживать, соблазнять, запугивать, ошеломлять и надувать присяжных заседателей, дабы они забыли все факты и шли на поводу у адвокатов. (Г. Менкен).
- 5) Судья, вынесший обвиняемому приговор в припадке гнева, сам заслуживает смертного приговора. (М. Монтень).
- 6) Честный судья осуждает преступление, а не преступника. (Сенека).
- 7) Законодательство должно быть голосом разума, а судья – голосом закона. (Пифагор).
- 8) Заставьте самого беспристрастного судью разбирать свое собственное дело, и посмотрите, как он начнет толковать законы! (П. Бомарше).

2. *Ознакомьтесь с впечатлениями адвоката Л. о поведении председательствующего судьи во время судебного заседания. Является ли такое поведение случайным? Что необходимо предпринять для того чтобы, председательствующие судьи не злоупотребляли правилами процессуального ритуала, руководствовались принципом соотношения законности и культуры правосудия, нравственными нормами и правовыми требованиями?*

«...почти все зависит от состояния судейской души. Иной раз и организма.... Прокурор просит четыре года зоны, адвокат – два. По идее судья должен дать три.... А дает шесть! Потом выясняется, что у него во время процесса ныла печень.

К слову сказать, мы стремимся все сделать для того, чтобычем-то не раздражить судью. Посему даже выработали нечто вроде униформы. Адвокат не должен быть одет чересчур богато или подчеркнуто бедно. Явиться на суд в смокинге, в галстук-бабочке, в золотых запонках и дорогих часах — немыслимо. Хозяин процесса — не ты, а судья. Он из тебя, в пух и прах разодетого, в заседании мальчика для битья сделает. Из простого и понятного соображения: у него нет смокинга и дорогих часов. И, скорее всего, никогда не будет. Опять же не явишься в суд в протертом свитере и джинсах. Судья в этом случае поймет одно: ты нарочито приbedняешься. Тебя за это могут даже обвинить в неуважении к суду. Сказанное справедливо не только для России. В Америке примерно то же самое. А во Франции, к примеру, в мантии одеты не только судьи, но и обвинитель с защитником. Это нивелирует отличия — под мантией галстук «от Версаче» не разглядишь.

Из тех же соображений адвокат ... никогда не станет в процессе употреблять латынь. Когда-то в этом не было ничего особенного. И судьи, и прокуроры, и многие из присяжных заседателей латынь знали на весьма приличном уровне. А нынче, допустим, ввернешь что-нибудь вроде «Кви продест» — «Кому выгодно», получится красиво, эффектно. И глупо. Даже оскорбительно. Судья-то иной раз ...и родного-то языка толком не знает. Он тебе эту латынь припомнит. И будет считать тебя выскочкой и зазнайкой...». (См.: Шаров Л. Пятое колесо в телеге // Смена. Март № 3. 2002. С. 243 – 244).

3. Зарубежные психологи К. Бартол (1980) и Ф. Мэнахэм (1987) изучали проблему особенностей социально-психологического восприятия преступников населением и сотрудниками правоохранительных органов. Было, в частности, установлено, что внешне привлекательные преступники по сравнению с непривлекательными получают менее строгие наказания (особенно в судах присяжных) и одновременно при отбытии наказания в местах лишения свободы со стороны персонала к ним применяются менее строгие дисциплинарные меры, чем в отношении лиц, осужденных за аналогичные преступления, но имеющих непривлекательную наружность.

1. Могут ли, по вашему мнению, существовать такие зависимости?

2. Если да, то чем вы можете это объяснить? Имеют ли здесь место проявления психологии восприятия? Какие именно социально-психологические механизмы (эффекты) межличностного восприятия здесь сказываются?

4. *Согласны ли вы с авторами этих высказываний? О каких психологических особенностях адвоката в них идет речь? В каких сторонах деятельности (конструктивной, познавательной, организационной, коммуникативной) эти особенности проявляются наиболее ярко?*

1) Несколько справедливее кажется защитнику дело, за которое ему щедро заплатили. (Б. Паскаль).

2) Адвокат – государственный муж, который защищает нас от грабителей, лишая их повода нас грабить. (Г. Менкен).

3) Цивилизация привела к тому, что уже не важно, кто прав, а кто не прав; важно чей адвокат лучше или хуже. (В. Швебель).

5. Проанализируйте отрывок из выступления С.А. Андреевского по делу Кронштадтского банка. Почему такая живая, свободная речь наиболее эффективно воздействует на слушателей, обеспечивает не только доказательность, но и внушающее воздействие, вызывает более сильную активацию положительных эмоций аудитории? Чем отличается речь подлинного судебного оратора от сообщения докладчика?

«Еще недавно один публицист (М.Н. Катков. – прим. авт.) дерзнул назвать суд присяжных «улицей». Но вопреки намерениям автора, я вижу в этом слове не унижение или поругание суда присяжных, а такую характеристику его, в которой метко соединены едва ли не самые дорогие черты этого суда. И правда: пусть вы – улица! Мы этому рады. На улице свежий воздух; мы бываем там все, без различия, именитые и ничтожные; там мы все равны, потому что на глазах народа чувствуем свою безопасность; перед улицей никто не позволит себе бесстыдства; ... на улице помогут заболевшему, подадут милостыню нищему, остановят обидчика, задержат бегущего вора! Когда у вас в доме беда – грабеж, убийство, пожар – куда вы бежите за помощью? На улицу. Потому что там всегда найдутся люди, готовые служить началам общечеловеческой справедливости. Вносите к нам, в наши суды эти начала... Приходите судить с улицы, потому что сам законодатель пожелал брать своих судей именно оттуда, а не из кабинетов и салонов». (См.: Томсинов В.А. Адвокат-поэт как явление русской адвокатуры второй половины XIX века // Законодательство. № 4, 1998. С. 78.).

6. В течение четырех зимних месяцев слушалось дело группы молодых людей, обвиняемых в бандитизме, разбойных нападениях, торговле оружием и убийствах

У адвоката П. был подзащитным С., который являлся, с точки зрения обвинения, наиболее второстепенной фигурой в группе соучастников, по крайней мере на фоне всех остальных не убивал, не грабил, про него все говорили, что он стоял на «стреме».

Присяжными заседателями в процессе были безработные ткачихи. Они, экономя на общественном транспорте, пешком добирались до здания областного суда. Сидели в плохо отапливаемом зале, в уже потерявшей вид одежде и в течение четырех месяцев имели возможность наблюдать за адвокатом П.

Адвокат П. лихо подкатывала к зданию суда на иномарке, раздражая визгом тормозов присяжных заседателей, сидела в зале в канадской шубе из чернубурой лисицы стоимостью выше стоимости квартиры каждой из присяжных. Так как роль подзащитного была второстепенной, то вопросы не задавались. Адвокат П. откровенно спала на плече у своего старшего

коллеги, особенно по понедельникам, не скрывала зевоты и безразличия ко всему происходящему в зале судебного заседания

Когда наступило время ее выступления, видно было, как напряглись лица присяжных. Речь была хорошо скомпонована, была яркой, своеобразной, произнесенной, а не прочитанной. Адвокат хорошо подготовилась и поэтому была довольна вполне заслуженно своей речью, которая к тому же по сравнению с выступлениями других адвокатов была более содержательной. И тем обиднее для нее был итог. Подсудимые, за исключением С., получили от присяжных заседателей кто снисхождение, кто особое снисхождение, кто-то был признан невиновным или его действия были признаны недоказанными. Но вот С. остался единственным, в отношении которого заседатели не только не сочли нужным применить особое снисхождение, напротив, никто из них даже не поставил в вопросном листе простого снисхождения.

Для адвоката П., удивленной и ошарашенной таким результатом, это был хороший урок и плата за невнимательность и пренебрежительное отношение к людям, участвовавшим в процессе. (См.: *Воскобитов Л.А., Гутников А.Б., Захаров В.В.* и др. Профессиональные навыки юриста: Опыт практического обучения. – М., 2001. С. 280–281).

Почему одна из первых заповедей Гиппократа врачам «Не навреди» может быть целиком отнесена к адвокатам? Приведите другие примеры из адвокатской практики, иллюстрирующие верность такой аналогии.

7. Как справедливо отмечал К. К. Арсеньев, система придирических и сбивчивых вопросов зачастую бывает несовместимой с правильно понятыми интересами стороны.

«В большинстве случаев она возбуждает в присяжных предубеждение не против допрашиваемого свидетеля, а против допрашивающей стороны, предубеждение, отражающееся и на всем последующем ходе дела. И, действительно, чем упорнее и запальчивее стремление стороны запутать, сбить свидетеля, тем легче может возникнуть предположение, что показание свидетеля в его первоначальном безыскусственном виде заключает в себе истину, опасную для допрашивающей стороны. В самом благоприятном случае придирический допрос свидетеля может утомить присяжных и затруднить для них верную оценку свидетельского показания. Здесь, как и во многих других фазисах процесса, для сторон в особенности необходимо чувство меры, умение останавливаться вовремя, не слишком рано и не слишком поздно. Излишняя мягкость, преувеличенная деликатность допроса столь же неуместны, как и крайняя настойчивость его и резкость» (*Арсеньев К. К.* Судебное следствие. Сборник практических заметок. – СПб, 1871. С.269–270).

Какие рекомендации вы можете предложить допрашивающей стороне помимо приведенных выше?

8. Проанализируйте знаменитые высказывания о роли правосудия. От чего зависит справедливость судебных решений? Составьте перечень морально-психологических качеств (достоинств) участников

судопроизводства и проранжируйте их в зависимости от силы влияния на справедливость правосудия.

1) То, что мы называем правосудием, часто есть не что иное, как узаконенная несправедливость. (Багни).

2) Правосудие — это справедливость в действии. (Б. Дизраэли).

3) Вера в правосудие поддерживается не тысячами ежедневных справедливых приговоров, а редкими случаями, когда можно опасаться, что суд станет угодливым, потворствующим, прислуживающим. (А. Кони).

4) Там, где справедливость и правосудие не сливаются в единое понятие, там общественный быт поколеблен в своих нравственных основаниях. (А. Кони).

5) Правосудие без силы оспаривается; сила без правосудия обвиняется. (Б. Паскаль).

6) Где дело идет о жизни, или о чести человека, то правосудие требует взвесить на весы беспристрастия, как преступление его, так и заслуги, оказанные им отечеству и Государю; и буде заслуги перевесят преступления, то в таком случае милость должна хвалиться на суде. (Петр Великий).

7) За признание – прощение, за утайку нет помилования. Лучше грех явный, нежели тайный. (Петр Великий).

8) Один из подводных камней, о который так часто разбивается правосудие, – это предубеждение. (Ж.-Ж. Руссо).

Тема 7. «Судебно-психологическая экспертиза в уголовном и гражданском процессе»

Вопросы для подготовки:

1. Раскройте понятие СПЭ.
2. Назовите задачи, предмет и компетенцию СПЭ?
3. Какие виды СПЭ вам известны?
4. Что является поводом для назначения СПЭ способности воспринимать важные для дела обстоятельства?
5. По какой категории уголовных дел чаще всего проводится СПЭ физиологического аффекта?
6. В каких случаях проводится СПЭ индивидуально-психических особенностей человека?
7. В каких случаях целесообразно проводить СПЭ для установления структуры преступной группы?
8. Для разрешения каких вопросов целесообразно проводить СПЭ по делам о происшествиях, связанных с управлением техникой?
9. Дайте характеристику основным направлениям проведения СПЭ в гражданском судопроизводстве.
10. Раскройте понятие, компетенцию комплексной СПЭ. Какие виды комплексной СПЭ вы знаете?

Рефераты:

1. Психолого-психиатрическая экспертиза по делам о компенсации морального вреда.

2. Судебно-психологическая экспертиза по семейным спорам о воспитании ребенка при раздельном проживании родителей.

Практические задания и казусы

1. В монографии Н. Н. Китаева, А. П. Тельцова «Проблемы расследования отдельных видов умышленных убийств» в качестве примера приводится дело по обвинению ранее судимых Самченко и Николаева в разбойном нападении на П. и в его убийстве с особой жестокостью.

Тело потерпевшего было расчленено в квартире — месте совершения преступления, голова и руки сожжены в печи для затруднения идентификации личности П., остальная часть трупа сокрыта в колодце. Работники уголовного розыска выявили Кибиреву и Высоцкую как лиц, присутствовавших при совершении этого преступления и затем способствовавших сокрытию его следов.

Николаев на допросе дал показания о динамике совершенного разбоя и убийства, проверка подтвердила их объективность, позволила отыскать ряд важных вещественных доказательств. Самченко вину отрицал, выдвигая различные легенды, впоследствии стал приписывать преступление неизвестным лицам, действия которых он вынужденно наблюдал. Показания очевидцев Кибиревой и Высоцкой, изобличавших его, Самченко объявил оговором, сделанным под внушением работников дознания. Областной суд вернул дело на дополнительное расследование, подвергнув сомнению объективность показаний Кибиревой и Высоцкой.

При проведении судебно-психологической экспертизы было установлено, что объем механической памяти у Кибиревой небольшой, приемов запоминания она не знает. После изучения дела, психологического обследования испытуемой и анализа фонограммы ее допроса эксперт заключил: «...рассказ Кибиревой содержит большой объем информации; запомнить такой объем она смогла только потому, что в восприятии преступления, которое совершалось в присутствии Кибиревой, участвовали зрительные, слуховые и двигательные аппараты. Кроме того, восприятие сопровождалось сильными эмоциональными переживаниями (страх, ужас).

Во время воспроизведения событий речь Высоцкой несколько раз прерывалась слезами. Поведение следователя было пассивным, он не перебивал ее, не задавал вопросов, тактично просил успокоиться и продолжать показания, которые представляют собой рассказ, содержащий огромный объем информации».

На основе заключения данной СПЭ ответьте на следующие вопросы:
1) являлись ли Кибирева, Высоцкая непосредственными очевидцами и участниками преступления; 2) какие факторы повлияли на точность запоминания ими события преступления; 3) имеются ли противоречия в их показаниях и могут ли они быть положены судебной коллегией в основу приговора?

2. Решите вопрос, какую экспертизу для исследования психики ЕРОХИНА необходимо назначить, сформулируйте вопросы экспертам. Обоснуйте ваше решение.

В военной прокуратуре г. Н-ска расследуется уголовное дело в отношении ряд. Ерохина, которому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Как видно из материалов уголовного дела, ряд. Ерохин, солдат первого года службы, в связи с тем, что ему труднее других давалось усвоение учебного материала, а также, из-за того, что он имел физические недостатки, стал объектом насмешек сослуживцев. Особенно часто допускал шутки, переходящие в оскорбления, его сослуживец ряд. Муринов.

Не видя выхода из создавшейся ситуации, переживая ненормально сложившиеся отношения с сослуживцами, Ерохин стал раздражительным, еще хуже овладевал необходимыми науками, иногда плохо опал.

Как показал Ерохин: «Когда я ночью просыпался, меня тревожили мысли, что на следующий день надо мной опять будут смеяться. Мне это было очень неприятно. Муринов и другие, видя, что их шутки меня раздражают, еще больше злил меня, смеялись над моими недостатками. О том, что надо мной постоянно насмеваются, я не хотел говорить командирам, так как думал, что они тоже будут смеяться надо мной.

Муринов и его друзья называли меня «слепым», «очкариком» и другими обидными словами. Я очень болезненно реагировал на эти прозвища. Часто в строю Муринов толкал меня в спину с такой силой, что я налетал на идущих впереди товарищей.

15 октября я получил письмо из дома, в котором мать жаловалась мне, что отец продолжает пьянствовать, издевается над ней, и ей приходится на ночь уходить из дома. Кроме того, к этому же времени мне перестали приходить письма от знакомой девушки, с которой я дружил до призыва в армию.

В этот день мир казался мне в черном свете. Если бы у меня был автомат с одной пулей, я бы пустил ее себе в лоб.

Когда я лег спать в 23 часа, то никак не мог успокоиться, уснуть, мне казалось, что сейчас может кто-нибудь встать, подойти ко мне и опять начнет приставать. Особенно я боялся Муринова, койка которого была под моей койкой, расположенной во 2-м ярусе. Мысли о плохих отношениях с товарищами, о матери, об оскорблениях Муринова не давали мне покоя.

В 1-м часу ночи 16 октября я встал, оделся, взял из тумбочки шило и ударил им в область левой лопатки Муринова, который спал на койке. Я сам не мог понять, что случилось. У меня было такое состояние, как будто я упал с высокой скалы.

После этого я побежал к дежурному по части и доложил о том, что убил Муринова».

По заключению судебно-медицинской экспертизы, последнему причинены тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни (Романов В. В. Практикум по судебной психологии. – М., 1980. С 7-8).

3. В прокуратуре г. Н-ска расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении прапорщика Федько по признакам ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Как видно из материалов уголовного дела, по роду своей служебной деятельности Федько часто находился в служебных командировках. Соседи Федько Ковалев и Кулиев, проживавшие с ним в одном доме, неоднократно говорили, что поздно вечером к нему на квартиру приходят какие-то мужчины, и высказывали в связи с этим подозрения в том, что его жена изменяет ему.

Со своей женой, которая работала продавцом в магазине, Федько состоял в браке в течение 5 лет, имел 4-летнего сына. В целом отношения между супругами были нормальными.

В связи с возникшими подозрениями между супругами периодически стали возникать ссоры, во время которых жена упрекала мужа в излишней подозрительности, говорила о своей любви к нему и сыну и необоснованности каких-либо подозрений.

10 сентября с. г. Федько по служебным делам вновь убыл в очередную командировку. Однако 15 сентября с. г. был досрочно отозван из командировки и в тот же день в 22 часа вернулся домой.

Открыв дверь своим ключом и войдя в коридор, Федько увидел в полуосвещенной комнате свою жену в халате на постели. Рядом с ней находился какой-то парень, который обнимал и целовал ее. В стороне на диване лежала подруга жены Кротова с другим мужчиной. Здесь же по комнате бегал сын Федько.

Об этих обстоятельствах и последующих событиях Федько на допросе показал:

«Я увидел, что жена лежит в халате в постели, а у ее изголовья сидит незнакомый мне какой-то парень. Голова у жены была запрокинута назад, а тот наклонился над ней. Я заметил, что они улыбались друг другу. В той же комнате на диване лежала еще какая-то женщина с другим мужчиной. Мой сын Андрей бегал по комнате.

Эта картина меня сильно взволновала. Я не ожидал этого. Нервы были напряжены. Но я решил немного подождать, так как просто не мог сообразить, что мне делать...

Вдруг мой сын подошел к кровати и обратился к парню: «Дядя, дай зажигалку». Жена с явным неудовольствием сказала: «Дай ты ему эту зажигалку - пусть отвяжется».

От этих пренебрежительных слов в адрес моего сына и вообще от всей этой картины меня вдруг как-то всего передернуло, в висках застучало...

Не зная, что делать, не помня себя, с чувством какого-то унижения и отчаяния, вошел я в комнату и машинально включил верхний свет. Что стал говорить, не помню. Мой взгляд почему-то остановился на лежавшей в постели жене, на ее косе, которая свисала с подушки вниз. В тот момент я уже не замечал ничего, что было кругом. Что делали находившиеся в комнате люди, где был мой сын, я не помню. Я видел перед собой только косу. Не знаю почему, но у меня вдруг мелькнула мысль: обрезать эту косу и выгнать

тут же из дома жену. Я совершенно механически полез в карман брюк за перочинным ножом, который всегда носил с собой, так как часто пользовался им в командировках, вытащил его и бросился к жене.

Она тут же с криком вскочила и побежала в коридор, где спряталась там за спину этого парня, который преградил мне путь, говоря при этом в мой адрес нецензурные, обидные для мужчины слова. От этого я вообще потерял рассудок и, забыв, что у меня в руке нож, стал наносить удары этим ножом по нему, а потом по жене.

В какой момент я раскрыл лезвие ножа, сколько ударов и куда именно их нанес не помню. В этот момент мне хотелось причинить им боль за свое оскорбление и унижение. Помню, что потом я их вытолкал на лестничную площадку. Сколько на все это ушло времени, я сказать не могу, но, наверное, заняло не более 5-7 минут.

После того, как я их выгнал, стал успокаивать сына. Тут же в коридоре я увидел на полу лужу крови. Я понял, что кого-то из них сильно ранил.

Испугавшись, я отвел сына к соседке Шумиловой, посидел у нее 1-2 минуты и побежал искать жену, чтобы оказать ей помощь. Нашел я ее около КПП. Там мы вызвали машину, и я сопровождал ее в больницу. Но спасти ее не удалось. На следующий день она скончалась.

О случившемся я глубоко сожалею, так как мне жаль ее. Я не хотел убивать жену».

Свидетель Шумилова показала:

«Поздно вечером я услышала шум на лестничной площадке. Когда я открыла дверь, увидела там каких-то мужчин, жену Федько и его самого. У Федько в руках был нож. Его лицо было побледневшим. Губы дрожали.

Потом, когда все убежали вниз, он вскоре вернулся ко мне с сыном, который плакал и кричал: «Мама, мама. ...». Федько как-то тупо глядел куда-то вниз, устало сел на табуретку. Посидел минут 5-10 поднялся и пошел, как он сказал, искать жену».

В результате ножевых ранений потерпевшие получили тяжкие телесные повреждения. От полученных повреждений в печень жена Федько на второй день скончалась.

1. Дайте психологический анализ происшедшего события, поведения прапорщика Федько.

2. Ответьте, в каком психическом состоянии находился обвиняемый Федько, назовите признаки этого психологического состояния.

3. Следует ли назначать судебно-психологическую (психиатрическую) экспертизу? Сформулируйте вопросы экспертам. (Романов В. В. Практикум по судебной психологи.. – М., 1980. С 11- 14).

4. В Н-ской прокуратуре расследуется уголовное дело Беланова, обвиняемого по ст. 131 ч. 3 УК РФ.

Как установлено в ходе расследования, Беланов вместе со своим приятелем Королевым и их знакомыми студентками Сильновой и Мурзиной 18 августа выехали на загородную прогулку. Около 18 часов Королев и Сильнова оставили Беланова и Мурзину одних в лесу. После этого Беланов

стал склонять Мурзину вступить с ним в половое сношение, от чего та категорически отказалась. Тогда, пользуясь тем, что он физически значительно сильнее Мурзиной, в 23-м часу напал на нее в лесу и совершал акт насилия.

Оставшись одна, Мурзина добралась до ближайшей железной дороги и в 5-м часу утра 19 августа бросилась под электричку, покончив жизнь самоубийством.

Как показал Королев, он нарочно по договоренности с Белановым оставил его наедине с Мурзиной, несмотря на просьбы последней не уходить и быть всем вместе.

По показаниям родителей Мурзиной, ее подруг по институту, Мурзина имела гордый, независимый характер, резко осуждала тех девушек, которые до вступления в брачные отношения имели интимные связи, не руководствовались высокоморальными принципами поведения. В своих отношениях с товарищами по учебе Мурзина отличалась порядочностью и бескомпромиссностью, в связи с чем пользовалась авторитетом у студентов и преподавателей.

Во время допроса в качестве подозреваемого Беланов вел себя самоуверенно, утверждал, что половой акт был совершен по взаимному согласию, отрицая при этом какую-либо связь его поведения в отношении Мурзиной и фактом ее самоубийства.

«И даже, если было насилие, - говорил он, - все равно не доказать этого, так как мы были вдвоем и никто не может опровергнуть мои слова».

Проведенная по делу судебная медико-гинекологическая экспертиза установила, что «характер и локализация повреждений на теле потерпевшей свидетельствуют о применении физической силы при совершении полового акта. Имеющиеся повреждения могли возникнуть во время борьбы и не могли образоваться при половом сношении без физического насилия».

Тем не менее Беланов отрицал изнасилование, допуская возможность случайного нанесения царапин и других повреждений, так как событие происходило ночью в лесу.

Оценивая сложившуюся следственную ситуацию, следователь пришел к выводу о том, что в доказывания факта насилия большое значение имеет исследование психического состояния потерпевшей, в котором она находилась накануне самоубийства.

Решите, как должен поступить следователь в сложившейся следственной ситуации, чтобы глубоко исследовать психическое состояние Мурзиной.

На какие вопросы он должен получить ответы? (Романов В. В. Практикум по судебной психологии. – М., 1980. С 32- 33).

5. Банда Шичалина и Скрипника за шесть лет совершила более 50 преступлений. Для участия в некоторых преступных эпизодах бандиты привлекали еще трех своих знакомых. На допросах Скрипник давал подробные показания о содеянном, не отрицал своего активного участия в нападениях банды, но утверждал, что главенствующую роль в преступном

союзе играл Шичалин. Последний же отводил роль организатора Скрипнику. Тогда следователь назначил по делу судебно-психологическую экспертизу, которая должна была ответить на вопрос, кто является неформальным лидером преступной группировки.

Эксперт дал подробные психологические характеристики каждого из соучастников и пришел к выводу, что роль неформального лидера принадлежит Шичалину.

Предположите, какие индивидуально-личностные особенности (темперамент, характер, способности) отличали Шичалина от Скрипника?

Тема 8. «Исправительная (пенитенциарная) психология»

Вопросы для подготовки:

1. Что изучает пенитенциарная психология?
2. Назовите психологические требования к личности начальника отряда исправительного учреждения (ИУ).
3. Раскройте факторы, оказывающие деформирующее влияние на личность сотрудника ИУ.
4. Какие меры профилактики профессиональной деформации личности сотрудника ИУ вы знаете?
5. Какие элементы наказания сильнее всего влияют на личность осужденного?
6. Назовите закономерности и адаптационные периоды динамики психических состояний человека, лишенного свободы.
7. Какие статусно-групповые категории осужденных вы знаете?
8. Назовите основные функции изучения личности осужденного.
9. Дайте характеристику типам осужденных, склонных к совершению умышленных убийств и причинению тяжкого вреда здоровью в ИУ. Какие способы (приемы) профилактики этих преступлений вам известны?
10. На какие категории можно разделить лиц, освобождающихся из мест заключения?
11. Раскройте содержание программы по психологической подготовке осужденных к освобождению.
12. В чем состоит социальная адаптация освобожденного из мест лишения свободы? Назовите психологические предпосылки ее эффективности.

Рефераты:

1. Психологическая специфика условий в исправительном учреждении и их деформирующее влияние на работников ИУ.
2. Психолого-педагогические особенности ресоциализации и адаптации личности к моменту и после освобождения.

Практические задания и казусы

1. Одним из важнейших направлений исправительной психологии является исследование индивидуально психологических особенностей осужденных.

Вопросы:

а) *Какие особенности людей охватываются понятием «индивидуально-психологические особенности личности»?*

б) *в каких видах деятельности проявляются индивидуально-психологические особенности личности осужденного?*

в) *можно ли считать индивидуально-психологические особенности личности осужденного неизменным или они находятся в постоянном развитии? Объясните свою точку зрения по данному вопросу.*

2. В тюрьмах США довольно широко практикуется метод «знаковой экономии». Суть данного метода заключается в следующем. Осужденному первоначально определяются те виды поведения, которые нужно сформировать и закрепить (например, соблюдение распорядка дня, правил вежливого обращения с администрацией и т.д.). За каждый акт желаемого поведения администрация выдает осужденному «знак». Им может быть жетон, квитанция, запись в соответствующей карточке. Каждый знак означает, что в конце определенного срока (дня, недели, месяца) их обладатель может воспользоваться теми или иными благами (например, дополнительная прогулка, свидание с родственниками и т.д.). Выбор знаков и стоящих за ними благ зависит от условий программы и изобретательности ее организаторов.

а) *какие свойства и качества личности осужденных активизируются в процессе реализации «знаковой экономии»?*

б) *какое представление о природе человека, о его психологии преобладает в данном направлении психологии?*

в) *можно ли применить принцип «знаковой экономии» в ИУ нашей страны?*

3. Важнейшим положением отечественной психологии является утверждение о том, что всякое внешнее воздействие преломляется через внутренние условия.

Вопросы:

а) *что следует понимать под «внутренними условиями»?*

б) *какое значение «внутренние условия» имеют для организации процесса исправления и перевоспитания осужденных?*

в) *подберите факты, подтверждающие ваше решение.*

4. Отдельные сотрудники исправительных учреждений характеризуют личность осужденных исходя из данных, полученных в процессе изучения их поведения в колонии, не делая попыток, при этом выяснить детали их прошлой жизни.

Вопросы:

а) какие ошибки может допустить сотрудник ИУ при составлении психологической характеристики личности осужденного?

б) какую схему изучения личности осужденного необходимо брать за основу?

7. Социальная среда осужденных ИУ представляет собой сложное взаимоотношение личностей, малых групп, в психологии которых всегда в наличии тот или иной эмоциональный фон. Его содержание, уровни проявления зависят от состояния психологического климата всей колонии.

а) какому психологическому климату соответствуют такие эмоциональные состояния осужденных, как мажорное и подавленное состояние, эффективное и стрессовое состояние?

в) какая зависимость наблюдается между эмоциональными состояниями осужденных и содержанием их свойств и качеств характера, темперамента, мотивов поведения?

г) какие приемы способствуют снятию отрицательных эмоциональных состояний осужденных?

5. В психологической литературе анализ эмоциональных состояний осужденных осуществляется в процессе их взаимоотношений в малых группах. Именно общее в тех или иных видах деятельности способствует возникновению положительных или отрицательных настроений.

а) какой вид общения, взаимоотношений в малых группах способствует возникновению тех или иных настроений осужденных, аффективных и стрессовых состояний?

б) какие способы регуляции эмоциональных состояний наиболее приемлемы в малых группах осужденных?

6. Прочитайте приведенное ниже письмо и определите:

1. Какие психологические феномены отражаются в данном письме?

2. Охарактеризуйте психическое состояние осужденного и его ценностные ориентации.

3. Какие методы применяет криминальная субкультура для воздействия на осужденных, пытающихся стать на путь исправления?

4. Какие меры могла бы принять администрация колонии в данном и аналогичных случаях?

«...Еще малолеткой я заболел туберкулезом легких, и меня направили в тубзону, где находились взрослые осужденные, которые имели порядочный стаж заключения. Попав в определенный круг, я хорошо усвоил наши неписанные законы, которых строго придерживался в дальнейшем. В итоге я стал отрицательным элементом для администрации учреждения, и куда бы меня ни переводили, везде ставили на учет как злостного нарушителя. Неоднократно я совершал преступления, мое имя стало известно во всех колониях.

Но всему есть предел. И когда я серьезно решил изменить образ жизни, то понял, что не могу этого сделать, находясь в данной республике. Почему не могу? Потому что не выдержу оскорблений: «сcurвился», «ссучился», «падло», «на свободу захотел» и т. п. Может быть, я неправильно понимаю,

может, это все предрассудки, но за это время я два раза попал под ножи и, чтобы вновь не стать жертвой, я больше не буду делать попытки вылезать из ямы, в которую залез по самые уши. Каждый день может для меня оказаться роковым. Мне надоело спать в обнимку с ножом, у меня нет сил ни моральных, ни физических. Я бездарно прожигаю свои годы. А за что? Какие цели я преследую? Да никакие, живу, как животное...»

7. Как известно, воспитанниками А. С. Макаренко (бывшими правонарушителями) и им самим выделялись в разновозрастной среде трудовой колонии следующие типы людей:

1) выбранные на три — шесть месяцев командиры отрядов; 2) актив (люди, хорошо относящиеся к задачам учреждения, принимающие участие в работе органов самоуправления); 3) «гниющий» актив (часть актива, к которой предъявляются пониженные требования и которая получила незаслуженные привилегии); 4) резерв актива («подрастающие пацаны, действительная смена, уже и теперь часто показывающая зубы хорошим организаторов»); 5) «болото» (пока ничем себя не проявившие; это состояние временное), 6) «шпана» (те немногие, за которыми группа установила наличие «бьющего в глаза порока», — обжоры, лодыри, болтуны и пр.).

«Примерьте» эту классификацию к какой-либо известной вам группе, уточните для вашего конкретного случая и постройте вместо нее более истинную для вашего случая (т. е. попытайтесь поставить «диагноз» устройства выбранной для рассмотрения группы).

Каких типичных «персонажей» вы бы выделили в известных вам студенческих группах?

8. Внимательно прочитайте «исповедь» рецидивиста. Отметьте, какие мотивы побудили его к татуировкам и каким именно?

«Наколки сделал, когда впервые попал в заключение. На усиленном режиме считал, что только милиция виновата в аресте. Увидев у одного осужденного татуированное слово «ЗЛО» и узнав, что оно расшифровывается, как «За все легавым отомщу», наколол это слово на запястье левой руки. К тому же слово нравилось тем, что «зло» есть «зло» и от хорошей жизни его не накалывают. В 18 лет хотелось выделиться. Рассчитывал, что после освобождения знакомые, увидев это слово, подумают: «Этот человек видел в жизни много зла» Хотелось произвести впечатление опытного человека. В 1978 г. получил весточку от сестры о смерти матери и с горя наколол *могильный крест с надписью «Спи, мать»*.

Следующая наколка была сделана на запястье правой руки и представляла собой рисунок: рукопожатие, скрещенные ножи и текст: *«Руку - вору, нож - прокурору»*. Ее сделал под влиянием блатных песен и под нажимом «воров в законе», хотя я сам лично обиды, вражды к прокурору не испытывал. О «ворах в законе» ходили легенды, и мы считали их чуть ли не героями. Эта «картинка» была сделана исключительно для жизни в колонии. Очередная наколка, сделанная на предплечье левой руки, изображала *факел и олимпийские кольца*. Год тогда был олимпийским, так что этот рисунок был ко времени. Последующие два рисунка наколол, следуя примеру приятеля,

который был сплошь покрыт «картинами», все рассматривали его, как диковинку. Я также представлял себя в центре внимания, что все будут любоваться мною, покажись я на пляже. Модными в нашей колонии были рисунки гороскопа, и я сделал себе на бедре знак *Тельца*. Кроме того, на пальцах левой руки выколол *год рождения*, но вместо последней цифры изобразил череп -был молод, не хотел, чтобы все видели год моего рождения, хотел казаться старше». (Алферов Ю. А. Пенитенциарная социология: аудиовизуальная диагностика (татуировки, жесты, жаргон). Ч. 1. – Домодедово, 1996. С. 78).

9. Какими методами индивидуальной профилактики можно было бы предотвратить описанное ниже чрезвычайное происшествие в колонии? Может ли это преступление быть объяснено закономерностями и механизмами функционирующей в местах лишения свободы криминальной субкультуры? Или это особый случай?

«В одной из колоний произошло чрезвычайное происшествие, связанное с сожжением трех осужденных. При проведении расследования установлено, что однажды в конце рабочего дня осужденному земляческой группы «А», пользующемуся определенным авторитетом, стало известно, что у осужденных другой земляческой группировки «Б» имеются спиртные напитки. Осужденный попросил эти напитки для своей группы, а когда ему отказали, избил отказчика. Пострадавший рассказал о случившемся своим землякам и те направились на поиски обидчика. Тот был обнаружен на производственном участке беседующим в группе своих земляков «А», которая по количеству не превышала 10 человек. Группа пришедших «Б» была значительно больше по численности, и они сразу приступили к драке. Основная масса группы «А» мгновенно разбежалась, а трое спрятались в бокс и забаррикадировались за железными дверями. Разъяренная неуспехом масса пришедших попыталась выломать двери, но безуспешно. Тогда они слили горючее из транспортных средств, выплеснули его в бокс и подожгли. В результате трое осужденных сгорели». (Прикладная юридическая психология / Под общ. ред. проф. А. М. Столяренко. – М., 2001. С. 151.).

2.4. Самостоятельная работа

Конкретные задания для самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам (темам) курса применительно к отдельным формам обучения определяются преподавателем. В процессе самостоятельной работы обучающихся используются такие виды оценочных средств, как тестирование, реферат, эссе и т.д.

Задания для самостоятельной работы ко всем разделам:

1. Подготовка обзоров основной учебной и дополнительной литературы, правовых актов по основным разделам (темам) дисциплины (модуля).

2. Подготовка доклада с электронной презентацией по проблемным темам дисциплины (определяется преподавателем).

Задания к разделу 1 «Юридическая психология в системе научного знания»:

1. Подготовка обзора рекомендованной литературы по дискуссионным вопросам о становлении и развитии специалиста как профессионала.
2. Работа с тестами и вопросами для самопроверки.
3. Моделирование и анализ конкретных, значимых с позиции юридической психологии ситуаций.
4. Заполнение таблицы на основе изучения учебной литературы, материалов лекций.

Вид (направление) профессиональной деятельности юриста	Психологические качества, необходимые для успешного выполнения конкретного вида профессиональной деятельности	Способы (приемы) развития профессионально-психологических качеств	Психологические техники и технологии развития и совершенствования профессиональных качеств
--	---	---	--

Задания к разделу 2 «Юридическая психология в системе правовой практики»:

1. Работа с тестами и вопросами для самопроверки.
2. Моделирование и анализ конкретных, значимых с позиции юридической психологии ситуаций.
3. Заполнение таблицы на основе изучения учебной литературы, материалов лекций.

Вид (направление) профессиональной деятельности	Разновидность (форма) деструкции	Психологические способы (приемы) профилактики (преодоления) профессиональной деформации	Психологические способы (приемы) профилактики (преодоления) эмоционального выгорания
---	----------------------------------	---	--

4. Формулировка собственной точки зрения по вопросам психологической культуры труда юриста и соответствующих требований к его личности.

5. Конструирование индивидуальных заданий, нацеленных на развитие собственного психотехнического потенциала.

При самостоятельном изучении дисциплины по первой теме следует, прежде всего, уяснить *предмет, методы, структуру* юридической психологии, обратить внимание на то, что дисциплина систематизирует психологические основы профессиональной деятельности специалиста; изучает проявление и использование психологических закономерностей и технологий в процессе становления и развития специалиста; исследует и систематизирует психологические основы правотворческой,

правовоспитательной, правоприменительной, правоохранительной и пенитенциарной деятельности.

Следует уяснить, что изучаемая дисциплина тесно связана с социальной, дифференциальной, возрастной, педагогической, медицинской, инженерной психологией, психологией труда, управления и другими. Заимствуя из смежных наук основные теоретические положения и методический инструментарий, юридическая психология не только адаптирует их применительно к решению профессиональных задач, но и своими научными наработками оказывает стимулирующее влияние на другие науки. Взаимосвязь юридической психологии со смежными научными дисциплинами, изучающими условия и аномальные формы индивидуального поведения (психиатрией, судебной медициной, криминологией, криминалистикой и прочими), способствует определению дееспособности лиц, допустивших противоправное поведение.

Выступая в роли прикладной науки по отношению ко всему спектру нормативно-правовых и научно-юридических феноменов, юридическая психология способствует совершенствованию правового регулирования.

При изучении следующей темы – *«Методологические основы юридической психологии»* – важно усвоить, что методология этой дисциплины включает четыре уровня: общенаучный, частнонаучный, специальный и методы юридико-психологического исследования. Общая и частная методология выступает всеобщей мировоззренческой основой любой социальной науки, в том числе психологии, базируется на теории познания, диалектике, общей теории систем; помогает решать ряд важнейших проблем, среди которых наиболее значимой для юридической психологии выступает концепция о природе человека, его индивидуальных и индивидуальных особенностях, сущностных характеристиках личности и т.д. Специальная методология и методы юридико-психологического исследования наиболее конкретно отражают те специфические реалии, которые присущи предмету юридической психологии и позволяют не только познать, но и преобразовать их сообразно исследовательским и профессиональным целям.

Назначение юридической психологии определяют ее методологические принципы, выражающие основополагающие идеи, пронизывающие всю систему юридико-психологических знаний и устанавливающие их субординацию. К общенаучным и психологическим принципам, которыми должен руководствоваться исследователь психолого-юридических проблем, относятся: 1) принцип объективности, обязывающий строить систему научного знания так, чтобы она отвечала объективной реальности и исключала всякую субъективность; 2) принцип детерминизма (причинности), отражающий объективно существующие в мире причинно-следственные связи и предписывающий раскрывать их; 3) принцип системности, требующий изучать не отдельные взаимосвязи и зависимости, а во всем комплексе их, в системной целостности; 4) принцип развития, отражающий присущие миру и психике динамизм и изменчивость, обязывающий изучать явления с учетом этого.

Специальные методологические принципы современной юридической психологии определяются самой сущностью права, задачами построения правового, социального государства, их совершенствования. В них находит воплощение обобщенный опыт юридико-психологических исследований и прикладных научных разработок. Эти принципы можно сформулировать следующим образом: 1) правозначимое поведение личности обусловливается условиями ее жизнедеятельности и детерминируется системными генетикопсихосоциальными, комплексными факторами; 2) исследования в области юридической психологии синтетичны — психические закономерности здесь в обязательном порядке соотносятся с правовыми закономерностями, нормами материального и процессуального права. 3) юридическая психология, как и любая наука, должна соответствовать принципу научности, т.е. использовать научно апробированные методы и методики, научно-методологические концепции и права, и психологии.

Методологическая особенность юридической психологии состоит в том, что центр тяжести в ее исследованиях переносится на личность участников правоотношений. Но если право главным образом выделяет в личности правонарушителя, свидетеля, потерпевшего и т.д., то юридическая психология исследует личность в правонарушителе, свидетеле, потерпевшем, понимая под личностью человека, проявляющего активную жизненную позицию, несущего ответственность за свой выбор и свою деятельность.

При изучении темы *«Психология юридического труда»* обучающимся необходимо обратить внимание на то, что ее предметом выступают закономерности функционирования внутренних (психических) регуляторов активности юриста в процессе его профессионального становления и развития. В центре внимания этого направления профессиональные (служебные) взаимоотношения работника, его индивидуально-психологические и поведенческие особенности, специфика профессиональной деятельности, включая особенности профессионализма (личностной мотивации, системы предпочтений, ценностных ориентаций, понимания важности профессионального долга, степени эффективности и готовности к его выполнению, соответствия стандартам и объективным требованиям).

Психология юридического труда тесно связана с такими фундаментальными и прикладными дисциплинами, как общая, экспериментальная, организационная, инженерная, педагогическая, социальная, юридическая психология, психология управления и т.д. Из них она заимствует достоверную информацию для опоры на научные теории и практические рекомендации. Связь труда юриста можно увидеть с уголовным, гражданским, уголовно-процессуальным и гражданско-процессуальным отраслями права, их основополагающими институтами, принципами и отдельными нормами.

Тема *«Правовая и криминальная психология»* затрагивает психологические особенности отражения правозначимых явлений в сознании общества, отдельных социальных групп и индивидов, интернализацию (присвоение) личностью правозначимых ценностей, социальнопсихологические аспекты эффективного правотворчества, правовой социализации личности, формирование и функционирование правосознания, психологические условия правомерного и правонарушающего поведения.

Практическая значимость этого раздела во многом обусловлена ролью правосознания в системе правового регулирования общественных отношений. От состояния массового сознания, адекватного и своевременного его выявления и использования в значительной степени зависят режим законности в обществе, уровень борьбы с преступностью, вовлеченность граждан в решение проблем укрепления правопорядка. Право, призванное регулировать общественные отношения, оказывает влияние на психологию и поведение людей.

Следует обратить внимание, что под правовым регулированием обычно понимается использование всех возможностей воздействия права на сознание и поведение людей, всех его видов — воспитательного, мотивационного и специфически юридического, — закрепление прав и обязанностей участников общественных отношений, установление правовых запретов, обеспеченность права мерами государственного принуждения.

В работах по правовой психологии справедливо отмечается, что, только пройдя через сознание людей, право может повлиять на общественные отношения. И это не подлежит сомнению, поскольку сознание — это практически вся психика во всем богатстве ее феноменов, закономерностей и механизмов за исключением сферы бессознательного. Поэтому понять регулирующее воздействие права нельзя, ограничившись упоминанием роли мышления, мотивами или волей. Право воздействует на личность и личность отвечает всей целостностью своей психологии, всего мира психических явлений, что непременно должно быть принято во внимание при рассмотрении проблем правового регулирования.

Изучая данную тему, следует понимать, что решение проблем правового регулирования, профилактики преступности и борьбы с ней невозможны без комплексного использования сил, средств и методов различных отраслей знаний. Так идея комплексности стала одним из основных принципов криминологии, которую в настоящее время во многом обогащают психологические исследования. Если криминологией мы называем науку о природе, причинах преступности и мерах ее предупреждения, то *криминальная психология* — раздел юридической психологии, изучающий закономерности и механизмы подготовки и совершения преступлений отдельными лицами и преступными группами, психологические аспекты вины и роль потерпевших в преступном деянии. Ею разрабатываются психологически обоснованные теории и типологии личности преступников, а также рекомендации по совершенствованию борьбы с преступностью. Таким образом, предметом изучения со стороны криминальных психологов выступают, с одной стороны, истоки асоциальности преступников, степень их антиобщественных взглядов и установок, криминальных привычек и навыков, а с другой — роль криминогенной ситуации, самого асоциального субъекта и потерпевшего в развитии преступного деяния.

Тема «*Психология предварительного следствия*», несмотря на наибольшую разработанность среди направлений юридической психологии, подлежит дальнейшему развитию. Это обусловлено, с одной стороны, сопровождающими общественную жизнь процессами социально-экономических и политических преобразований, которые влияют на изменение динамики и роста преступности, приводят к повсеместному распространению определенных видов преступлений (взяточничества, мошенничества, заказных убийств и т.д.), что, в свою очередь влечет необходимость изучения различных, в том числе и психологических, аспектов их расследования. С другой стороны, повышение уровня

профессионализма и организованности преступных формирований предопределяет возникновение новых психологических особенностей труда следователей и, таким образом, вызывает необходимость определения дополнительных требований, предъявляемых к его профессионально значимым психологическим качествам.

Изучая тему «Психология предварительного следствия», следует обратить внимание на то, что процесс расследования можно условно разделить на несколько этапов: подготовительный (рассмотрение заявления, рапорта о преступлении, оформление явки с повинной, возбуждение уголовного дела); первоначальный, в процессе которого факты, выявленные в ходе соответствующей проверки материала или заявления, получают свое процессуальное закрепление; основной — создается соответствующая база для всестороннего полного и объективного исследования собранных по делу доказательств; заключительный подводит итог всей познавательной деятельности следователя путем составления обвинительного заключения и его последующего утверждения прокурором для передачи уголовного дела в суд. На этих этапах осуществляются различные и в первую очередь неотложные следственные действия (осмотр места происшествия, обыск, задержание подозреваемого, допрос), эффективность которых зависит от психологической компетентности и профессионального мастерства следователя.

Приступая к изучению темы «*Психология уголовного и гражданского судопроизводства*» следует сосредоточиться на том, что психология судопроизводства — самостоятельный раздел юридической психологии, исследующий закономерности, связанные с психической деятельностью всех лиц, участвующих в рассмотрении уголовных, гражданских дел; воспитательное воздействие судебного процесса и приговора на подсудимого и других лиц, роль общественного мнения как фактора, влияющего на судебный процесс, психологическую культуру судебного процесса и другое. Данный раздел, являющийся наиболее разработанным в рамках психологии уголовного судопроизводства, включает также вопросы психологии гражданского процесса. Необходимость разработки этих вопросов вполне объяснима, поскольку взаимодействие людей в условиях гражданско-процессуального регламента насыщено всем тем, что изучает психология: цели, мотивы, намерения, решения, убеждения и т.д. Исследования их само по себе представляет немалый интерес, но суть проблемы заключается в том, чтобы поставить знания обо всех этих психологических явлениях на службу гражданского судопроизводства, выявить психологические закономерности, наблюдаемые при отправлении правосудия по гражданским делам. Следует также обратить внимание на то, что психология уголовного и гражданского судопроизводства служит делу профессиональной подготовки юридических кадров, воспитания и обучения судебных работников, роста их профессионального мастерства, формирования необходимых качеств и устранения отрицательных явлений в их деятельности. Она обеспечивает судебных работников эффективными и научно обоснованными

рекомендациями, содействует разработке наиболее целесообразных приемов и методов их труда, полностью отвечающих требованиям законности.

При изучении темы *«Судебно-психологическая экспертиза в уголовном и гражданском процессе»* важно уяснить, что в настоящее время главная задача СПЭ состоит в оказании помощи органам предварительного расследования и суду в более глубоком исследовании специальных вопросов психологического содержания, помогающих установить истину об обстоятельствах, подлежащих доказыванию. Исследовать судебно-психологическая экспертиза может только такие вопросы психологического содержания, которые относятся к ее предмету. Важнейшим свойством получаемых знаний посредством судебно-психологической экспертизы можно назвать достаточный уровень их апробирования и (или) научной разработанности.

Такие знания и познания не должны существовать на стадии освоения, изучения, концептуальной доработки. Напротив, они должны обладать конкретным, достоверным, неоспоримым характером, иначе основанные на них выводы не будут иметь удостоверительного или доказательственного значения.

Следует уяснить, что предмет судебно-психологической экспертизы составляет психическая деятельность (поведение) человека (психические процессы, психические состояния и психические свойства) как в норме, так и в экстремальных условиях, изучение которой существенно для правильного разрешения уголовного или гражданского дела. Большая часть используемых в судебно-психологической экспертизе методов общепсихологического происхождения, но есть методы, которые специально разрабатываются для конкретных видов экспертиз. При этом следует помнить, что ни один отдельно взятый метод не может дать исчерпывающих ответов на поставленные перед экспертизой вопросы. Поставленные задачи можно решить лишь благодаря комплексному использованию психологических методов.

Компетенция судебно-психологической экспертизы определяется с учетом следующих критериев: 1) на ее разрешение могут быть поставлены только такие вопросы, на которые психология как наука в состоянии ответить. Так как уровень развития знаний в психологии постоянно повышается, возможности СПЭ будут также расширяться и возрастать, т.е. данный критерий не носит постоянного характера; 2) в компетенцию судебно-психологической экспертизы не может входить решение следующих сугубо юридических вопросов: оценка юридических признаков субъективной стороны преступления — вины, ее формы, мотива и цели преступления, оценка доказательств, юридическая квалификация деяния, а также нравственная оценка личности и поведения подэкспертного.

Основанием назначения судебно-психологической экспертизы является потребность органов расследования и суда в специальных психологических познаниях, которыми обладают лица, имеющие соответствующее

образование в области психологии и прошедшие подготовку в проведении судебно-психологического исследования личности.

Приступая к изучению темы *«Исправительная (пенитенциарная) психология»* следует рассматривать ее в качестве раздела юридической психологии, изучающего условия и особенности исправления и перевоспитания осужденных в учреждениях, исполняющих уголовное наказание, личностные свойства этих лиц, процесс их адаптации к пребыванию в данных учреждениях, психические состояния, вызываемые лишением свободы.

Данный раздел юридической психологии изучает как психологию отдельных осужденных, так и структуру формальных и неформальных групп в местах лишения свободы, психологические механизмы их возникновения и функционирования. Результаты исследований по пенитенциарной психологии используются при создании практических психолого-педагогических рекомендаций, направленных на ресоциализацию правонарушителей, создание у них психологической готовности к нормальной жизни на свободе, а также на предупреждение рецидивной преступности. В рамках этого раздела внимание психологов-пенитенциаристов сосредотачивается также на проблемах личностных изменений у сотрудников исправительных учреждений (ИУ), вызванных специфическими условиями деятельности и отрицательно влияющих на ее осуществление. Следует запомнить, что в качестве синонима термина «пенитенциарная психология» часто используется термин «исправительная психология».

Темы рефератов-резюме:

1. Предмет и задачи юридической психологии.
2. Социальные нормы, их структура и виды, общая характеристика.
3. Структура юридической психологии.
4. Общая характеристика правовой психологии.
5. Методы юридической психологии.
6. Психология юридического труда: понятие, задачи, содержание.
7. Юридический труд в экстремальных условиях.
8. Криминальная психология: задачи, структура и содержание.
9. Психологическая характеристика следственной деятельности.
10. Донаучный этап юридической психологии (XVII-XVIII в.)
11. Экспериментальный период развития юридической психологии (конец XIX в. – первая половина XX в.).
12. Развитие отечественной юридической психологии в период с 1917 по 1930 г.
13. Развитие отечественной юридической психологии после 1964 г. по настоящее время.
14. Развитие юридической психологии в период с конца XVI в. – до конца XIX в.
15. Психология осмотра места происшествия.

16. Психология допроса.
17. Психология очной ставки.
18. Психология предъявления для опознания.
19. Особенности динамического опознания личности подозреваемого.
20. Опознание по голосу.
21. Словесный портрет и фоторобот (психологические особенности составления и использования).
22. Психологические проблемы опознания трупов.
23. Психологические особенности опознания вещей и предметов.
24. Идентификация личности как психологическая процедура.
25. Психология обыска и выемки.
26. Психологические предпосылки преступного поведения.
27. Типология преступников.
28. Психологические особенности насильственных преступников.
29. Типология преступных групп.
30. Психологическая характеристика организованных преступных групп.
31. Основные атрибуты криминальной субкультуры и их психологическое содержание.
32. Участие психолога при опознании несовершеннолетними и малолетними подозреваемого.
33. Психология подтверждения показаний на месте.
34. Участие психолога при подтверждении показания на месте несовершеннолетними и малолетними.
35. Психология лжи несовершеннолетними потерпевшими, свидетелями, обвиняемыми.
36. Психология следственного эксперимента.
37. Психология следственного осмотра.
38. Общая характеристика судебно-психологической экспертизы.
39. Судебно-психологическая экспертиза способности воспринимать важные для дела обстоятельства.
40. Судебно-психологическая экспертиза физиологического аффекта.
41. Судебно-психологическая экспертиза потерпевших по делам об изнасиловании
42. Судебно-психологическая экспертиза индивидуально-психологических особенностей
43. Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних обвиняемых.
44. Судебно-психологическая экспертиза установления структуры преступной группы.
45. Судебно-психологическая экспертиза по делам о происшествиях, связанных с управлением техникой.
46. Посмертная судебно-психологическая экспертиза.
47. Судебно-психологическая экспертиза в составе комплексных экспертиз.

48. Виды судебно-психологических экспертиз в гражданском процессе.
49. Выявление и разоблачение инсценировок.
50. Общая характеристика судебного процесса.
51. Психология личности подсудимого.
52. Психология личности судьи.
53. Психология личности присяжного заседателя.
54. Психология личности адвоката.
55. Психология личности государственного обвинителя.
56. Судебные прения.
57. Психология судебной аудитории.
58. Психологические особенности реализации мер убеждения и принуждения, применяемых в правоохранительных органах.
59. Социально-психологические факторы эффективности публичного выступления в юридической практике.
60. Проблема риска в деятельности следователя.
61. Особенности интеллектуальной деятельности следователя, судьи, прокурора, адвоката.
62. Рефлексивные игры и психологические уловки обыскиваемых при производстве обыска.
63. Методы изучения личности и их возможное использование в деятельности следователя.
64. Психологические особенности несовершеннолетних преступников.
65. Психологические проблемы профессиональной деформации личности юриста.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Контрольные вопросы и модельные задания:

1. Определите понятия «предмет науки», «предмет юридической психологии».
2. Назовите и проранжируйте по значимости научные дисциплины, с которыми связана юридическая психология.
3. Назовите основные методологические принципы юридической психологии.
4. Было проведено анкетирование лиц, отбывающих наказание, с целью выяснить, что ярче всего запечатлелось у них в памяти от встреч со следователем: обстановка кабинета, черты внешности следователя, его одежда; слова, голос или манера поведения.

Оказалось, что мужчины хорошо запомнили стол следователя и предметы, находящиеся на нем, женщины обратили внимание и точнее запомнили внешний вид следователя, детали одежды, смысл его слов. По

сравнению с другими моментами хорошо запомнились первый допрос и последняя встреча со следователем при ознакомлении обвиняемого с материалами дела.

Какой особенностью памяти можно объяснить воспроизведение деталей, событий в данном случае? Какая особенность процесса запоминания, проявленная в данной ситуации, объясняется действием закона края?

5. Подготовьте десять рекомендаций, предписывающих, где и как можно использовать свойства психологического наблюдения в юридической (правоохранительной) деятельности.

6. Какие психологические идеи были привнесены в отечественную юридическую науку после реформы 1864 года?

7. В чем значение работ А.Ф. Кони для развития психологических компетенций современного юриста?

8. Проанализируйте внешние условия деятельности юриста, формы «давления» на него и ту линию поведения, которую должен, по мнению А.Ф. Кони, избрать юрист в таких условиях.

9. Потерпевшая С. подверглась преступному нападению, когда шла домой с малолетним ребенком. При допросе она затруднялась в определении числа преступников и описании их примет. Рассказывая о происшедшем, С. постоянно возвращалась к тому, как испугался ребенок, вцепился в нее руками, закричал, особенно врезалось ей в память выражение его лица.

Определите состояние сознания потерпевшей в момент совершения преступления, обусловившее выпадение из ее памяти важных для расследования деталей.

10. Меняется ли сущность основных моральных принципов со временем? Как связана мораль с психологической культурой правоприменительной деятельности?

11. Назовите основные проблемы правовой психологии.

12. Проведите сравнительный анализ понятия личности в психологии и праве.

13. Раскройте смысл понятия «правосознание».

14. Какие факторы определяют успешную правовую социализацию личности?

15. Какие меры предпринимаются обществом для преодоления дефектов правовой социализации?

16. Проанализируйте понятия «проступок», «правонарушение», «преступление». В чем сходство и в чем различие между этими понятиями?

17. Проведите психологический анализ преступного деяния корыстной направленности.

18. Дайте характеристику основным видам преступной мотивации.

19. Назовите основные психологические особенности личности преступника.

20. Какие психологические методы применяются для изучения личности преступника?

21. Раскройте понятия «группа», «признаки группы», «групповая динамика».

22. В чем сущность психолого-правовой оценки преступных групп?

23. Назовите основные признаки преступной группы?

24. В чем проявляются особенности межличностных отношений в различных преступных формированиях?

25. Дайте психологическую характеристику лидеру преступной группы.

26. Почему допрос относится к наиболее психологизированным следственным действиям?

27. Охарактеризуйте стадии ведения допроса.

28. Назовите приемы допроса в бесконфликтной ситуации.

29. Имеет ли специфику допрос несовершеннолетнего?

30. В чем особенности проведения допроса в конфликтной ситуации?

31. Какие приемы может использовать следователь для управления конфликтной ситуацией во время допроса?

32. И. задержан как соучастник организованной преступной группы, занимающейся разбойными нападениями на водителей автомашин. Детали задержания: сотрудник отдела уголовного розыска, представившись знакомым И., вызвал его через секретаря фирмы, где он работал, на улицу, после чего предложил ему сесть в автомобиль и доставил в орган внутренних дел.

По имеющейся оперативной информации стало известно, что среди членов преступной группы И. был новичком, авторитетом не пользовался, в преступлениях играл второстепенную роль. Накануне задержания И. похоронил своих родителей. У него на иждивении осталась несовершеннолетняя сестра. Кроме того И., имел высшее образование, к уголовной ответственности не привлекался, до криминальной деятельности увлекался рыбалкой и охотой.

- Какие особенности личности И. можно использовать на разных стадиях допроса?

- Какую оптимальную позицию общения целесообразно выбрать следователю на стадии установления психологического контакта с допрашиваемым И.?

- Какими тактико-психологическими приемами следует воспользоваться для установления психологического контакта с И.?

33. Выявите психологическую сущность состязательности сторон в судебном процессе?

34. Разработайте психологический алгоритм принятия судьейского решения.

35. Детальная правовая регламентация труда прокурора касается и коммуникативной стороны его деятельности. В законе и подзаконных нормативных документах четко определяются некоторые процессуально закрепленные формы и процедуры его взаимодействия с окружающими, в особенности в ситуации публичного общения (порядок выступления в суде,

участия в допросе обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, взаимодействие с судьей, адвокатом и т.д.).

- Какие психологические качества наряду с мастерством публичного выступления и культурой речи необходимы прокурору для эффективного выполнения своих должностных обязанностей?

- Что такое «ролевое общение». Является ли владение ролевым общением профессионально важным для прокурора?

36. В соответствии с законом одной из функций прокурора является координация деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью.

Какими психологическими качествами должен обладать прокурор для того, чтобы успешно выполнять данную функцию?

37. Прокурор в закрытом заседании суда не редко допрашивает потерпевшую по делу об изнасиловании, совершенном группой лиц.

Какими психологическими качествами он должен обладать прокурор для того, чтобы выяснить все обстоятельства совершенного преступления?

38. Раскройте смысл понятия «ресоциализация».

39. Назовите типичные психические состояния осужденных в местах лишения свободы.

40. Какими психологическими средствами осуществляется исправление и перевоспитание осужденных в местах лишения свободы?

3.2. Перечень вопросов для подготовки к экзамену:

Раздел 1. Юридическая психология в системе научного знания

1. Юридическая психология как наука. Предмет, принципы и задачи юридической психологии.

2. Психологические методы изучения личности в юридической деятельности.

3. Краткий исторический очерк развития юридической психологии.

4. Правовая социализация личности.

5. Правосознание и его функции.

6. Социально-психологические аспекты эффективного правотворчества.

7. Факторы, влияющие на формирование правовой психологии населения.

8. Познавательные процессы, учет их закономерностей юристом в профессиональной деятельности.

9. Познавательные психические процессы: ощущения и восприятия и их роль в деятельности юриста.

10. Психология памяти и ее роль в деятельности юриста.

11. Мышление как высшая форма познавательной деятельности и ее роль в деятельности юриста.

12. Речь как особая форма коммуникативной деятельности юриста.

13. Воображение и представление в деятельности юриста.

14. Роль внимания в профессиональной деятельности юриста.
15. Воля и волевые качества личности.
16. Эмоции, чувства, психические состояния. Их психолого-правовая оценка юристом в практической деятельности.
17. Индивидуально-психологические особенности личности. Использование знаний о них юристом в практической деятельности.
18. Понятие личности в психологической и правовой науке.
19. Психологическая структура личности. Психология личности юриста.
20. Психологическое описание (профессиограмма) юридических специальностей.
21. Мотивационная сфера личности.
22. Профессиональное мастерство и его психологические составляющие.
23. Психологическая структура деятельности юриста и необходимые профессионально-значимые личностные свойства и качества.
24. Социально-психологические особенности деятельности юриста и необходимые профессионально-значимые личностные свойства и качества.
25. Психологические основы деятельности по осуществлению правосудия.
26. Виды, функции и уровни общения. Взаимное влияние людей в процессе общения.
27. Специфика и виды профессионального общения юриста.
28. Конфликты: понятие, структура, классификация, динамика развития.
29. Методы управления и правила разрешения конфликта.
30. Причины, профилактика и разрешение конфликтов в деятельности коллективов.
31. Агрессия и ее виды, условия, механизмы возникновения.
32. Криминальное насилие. Психологические особенности насильственных преступников.
33. Социально-психологическая характеристика агрессии.
34. Психологическая структура преступного действия, его характеристика и анализ.
35. Криминогенная мотивация и социальная перцепция в преступном поведении.
36. Психология вины и ответственности.
37. Структура, типология личности преступника.
38. Типология преступных групп и их структура.
39. Психологические особенности несовершеннолетних правонарушителей.
40. Психологические аспекты виктимности жертв преступлений.
41. Психология потерпевшего и свидетеля.
42. Психология несовершеннолетнего.
43. Криминально-психологические особенности преступлений.

44. Психология преступных групп, их характеристика.

Раздел 2. Юридическая психология в системе правовой практики

45. Психология допроса.

46. Психология осмотра места происшествия.

47. Психология обыска.

48. Психология очной ставки.

49. Психология следственного эксперимента.

50. Психические особенности участников судебного процесса.

51. Психологическая характеристика процесса познания, установления истины в судебном процессе.

52. Психологическая структура процесса осуществления правосудия.

53. Психологическая характеристика условий эффективной деятельности суда.

54. Формализация общений в суде и их значение.

54. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном и гражданском процессе.

55. Основные следственные ситуации, в разрешении которых применяется судебно-психологическая экспертиза.

56. Судебно-психологическая экспертиза физиологического аффекта.

57. Пенитенциарная психология: сущность, состояние и перспективы развития.

58. Психологические проблемы наказания и исправления преступников.

59. Основные психологические средства исправления и перевоспитания осужденных.

60. Психология социальной реадaptации освобожденного.

3.3. Тестирование

Раздел 1. Юридическая психология в системе научного знания

Условия выполнения:

1. Максимальное время выполнения заданий по каждому разделу (модулю) – 35 мин.

2. Тестирование включает три варианта заданий. Тестируемый получает по 1 баллу за правильный выбор в заданиях, предполагающих один или несколько правильных ответов; по 0,25 балла за правильный ответ в заданиях, касающихся установления соответствия (№№ 96–100); по 1 баллу за правильное выполнение заданий, требующих вписать в конце предложения недостающее слово.

1. Психология – это наука:

а) о связи между внешним обликом человека и его принадлежностью к определенному типу людей;

- б) о закономерностях обучения и воспитания людей;
- в) о закономерностях развития и функционирования психики как особой формы жизнедеятельности;
- г) о психофизиологических особенностях человека.

2. Назовите основные структурные компоненты психики:

- а) знания, навыки, умения;
- б) процессы, состояния, свойства, образования;
- в) стресс, аффект, фрустрация;
- г) интересы, убеждения, наклонности.

3. Основным методом научного исследования в психологии считается метод:

- а) эксперимента; б) тестов; в) беседы; г) наблюдения.

4. Какое понятие обозначает все особенное, специфическое, что отличает одного человека от всех других, включая природные, социальные, телесные и психические признаки?

- а) индивидуальность; б) индивид; в) личность; г) человек.

5. Часть профессиограммы, содержащая требования к личности юриста, называется:

- а) картограмма; б) социограмма; в) стрессограмма; г) психограмма.

6. Зависимость восприятия от прошлого опыта, от общего содержания психической деятельности человека и его индивидуальных особенностей называется:

- а) апперцепцией; б) ассимиляцией; в) иллюзией; г) галлюцинацией.

7. В каком из пунктов перечислены основные свойства внимания?

- а) устойчивость, концентрация, распределение, переключение, объем;
- б) объем, рассеянность, адаптация, распределение;
- в) отвлекаемость, переключение, объем, адаптация, устойчивость;
- г) произвольность, концентрированность, переключаемость, адаптация.

8. Воля – регулирование человеком своего поведения, связанное с преодолением внутренних и внешних препятствий. Это регулирование:

- а) неосознанное; б) интуитивное; в) произвольное; г) сознательное.

9. Запоминание и воспроизведение информации без волевых усилий – это память:

- а) произвольная; б) произвольная; в) кратковременная; г) долговременная.

10. Психический процесс, состоящий в создании новых образов объектов, явлений на основе имеющихся знаний и представлений называется:

а) воображением; б) памятью; в) вниманием; г) восприятием.

11. К психическим явлениям относится:

а) нервный импульс; б) рецептор; в) сердцебиение; г) интерес.

12. Типологию темпераментов И.П. Павлов проводил по признаку:

а) типов высшей нервной деятельности; б) типов общения; в) типов телосложения; г) соотношения жидкостей в организме.

13. Акцентуация характера – это:

а) чрезмерное усиление черт характера, не выходящее за пределы нормы;

б) изменчивость отдельных черт характера;

в) аномалия характера, обусловленная неполноценностью нервной системы;

г) разновидность психопатии.

14. Отражение отдельных свойств предметов и явлений материального мира происходит с помощью:

а) ощущения; б) восприятия; в) памяти; г) воображения.

15. Краткое, стандартизированное психологическое испытание, в результате которого делается попытка оценить тот или иной психический процесс или свойство(а) личности:

а) тестирование; б) эксперимент; в) наблюдение; г) контент-анализ.

16. Какой вид памяти преобладает у свидетеля, который ранее, столкнувшись с подозреваемым в дверях дома, на допросе испытал трудности при словесном описании его портрета. Однако смог нарисовать его на бумаге?

а) кратковременная память; б) словесно-логическая память; в) оперативная память; г) образная память.

17. Какие из перечисленных ниже понятий характеризуют мышление следователя?

а) преднамеренность, контролируемость; устойчивость;

б) целенаправленность, осмысленность, переключаемость;

в) критичность, гибкость, проницательность;

г) предметность, целостность, константность.

18. Согласно исследованиям объем актуального сознания свидетеля оценивается следующей величиной:

а) 7 ± 2 ; б) 6 ± 2 ; в) 5 ± 2 ; г) 4 ± 2 единиц информации.

19. Вид восприятия, складывающийся на основе тактильных и двигательных ощущений, – это:

а) апперцепция; б) иллюзия; в) наблюдение; г) осязание.

20. Свидетель, который обычно драматизирует события, очень чувствителен, раним, по темпераменту:

а) холерик; б) флегматик; в) меланхолик; г) сангвиник.

21. Следственное действие, состоящее в предъявлении различных лиц и материальных объектов для их идентификации (опознания), осуществляется на основе:

а) узнавания; б) воспроизведения; в) абстрагирования; г) конкретизации.

22. Какое из понятий означает мыслительную операцию?

а) организация; б) контроль; в) адаптация; г) систематизация.

23. Среди перечисленных динамических характеристик человека, наиболее продолжительным и более сложным, чем эмоциональные процессы, является:

а) страх; б) удивление; в) настроение; г) радость.

24. Какой из перечисленных компонентов относится к мотивационной структуре личности?

а) обученность; б) развитость; в) воспитанность; г) направленность.

25. Подберите синоним к термину восприятие.

а) сенсibilизация; б) синхронизация; в) адаптация; г) перцепция.

26. Наиболее общая формально-динамическая особенность индивидуального поведения человека характеризуется через:

а) темперамент; б) характер; в) способности; г) направленность.

27. В каком суждении допущена ошибка?

а) сангвиник – сильный, малоподвижный, уравновешенный;
б) холерик – сильный, подвижный, неуравновешенный;
в) флегматик – сильный, инертный, уравновешенный;
г) меланхолик – слабый, малоподвижный, неуравновешенный.

28. Какая разновидность памяти способна хранить информацию в течение неограниченного срока?

а) долговременная; б) кратковременная; в) мгновенная; г) оперативная.

29. *Какая психологическая категория не относится к волевому действию?*

- а) мотив; б) ощущение; в) потребность; г) желание.

30. *Что в наибольшей степени заставляет специалиста активизировать механизмы воображения?*

- а) стремление убедиться в своих прогностических способностях; б) дефицит времени; в) недостаток информации, неопределенность ситуации; г) желание оперативно решить профессиональную задачу.

31. *Какая группа является значимой для человека (на чье мнение он ориентируется, избирает, считается с ее требованиями)?*

- а) формальная; б) референтная; в) неформальная, г) проверочная.

32. *Назовите универсальный признак малых групп. Малая группа – это совокупность людей:*

- а) живущих близко друг от друга на одной территории;
- б) образовавшаяся на месте случайного скопления людей;
- в) находящихся в устойчивом непосредственном личном контакте;
- г) занимающихся одним видом деятельности.

33. *Как называется человек, легко вступающий в контакт с окружающими людьми?*

- а) интроверт; б) амбиверт; в) экстраверт; г) астеник.

34. *Личностные качества, predetermined, главным образом, социальными факторами, – это:*

- а) инстинкты; б) механическая память; в) музыкальный слух; г) ценностные ориентации.

35. *В каком из вариантов ответа перечислены основные стороны общения?*

- а) коммуникативная, интерактивная, перцептивная;
- б) познавательная, организационная, управленческая;
- в) вербальная, производственная, образовательная;
- г) воспитательная, практическая, информационная.

36. *Среди допустимых форм оказания допрашиваемому в суде мнемической помощи:*

- а) побуждение к установлению ассоциативных связей;
- б) наводящие вопросы;
- в) угроза наказанием за дачу ложных показаний;
- г) уличение во лжи.

37. *Какие функции присущи правосознанию?*

- а) социальная, личностная;
- б) опытная, традиционная, поведенческая, нормативная;
- в) установочная, базовая;
- г) познавательная, оценочная, регулятивная.

38. *Отсутствие способности избегать опасности или предрасположенность быть жертвой преступления называется:*

- а) делинквентностью; б) конформностью; в) виктимностью; г) пассивностью.

39. *При расследовании преступлений, на первый план выдвигается вопрос о том, как рассуждает и какие решения принимает подозреваемый. Такая мыслительная работа следователя называется:*

- а) идентификацией; б) антиципацией; в) рефлексией; г) эмпатией.

40. *В психологии понимание эмоционального состояния другого человека посредством сопереживания, проникновения в его субъективный мир называется:*

- а) идентификацией; б) рефлексией; в) эмпатией; г) синтонией.

41. *К какой из групп профессий (по классификации Е.А. Климова) относится профессия юриста:*

- а) человек-художественный образ; б) человек-природа; в) человек-человек; г) человек-техника.

42. *Результат искажения профессиональных и личностных качеств специалиста под влиянием отрицательных факторов деятельности называется профессиональной*

- а) депривацией; б) деградацией; в) деформацией; г) стагнацией.

43. *Отрасль психологии, посвященная поведению человека в группе, тому, как человек воспринимает других, общается, влияет на других:*

- а) общая психология; б) социальная психология; в) клиническая психология; г) психологическое консультирование.

44. *При урегулировании межличностных отношений особенно существенна рефлексивность судьи — способность адекватно:*

- а) информировать присутствующих обо всех нюансах дела, о возможном поведении заинтересованных в исходе дела лиц, о резервном объеме доказательств;

- б) моделировать различные жизненные ситуации, видеть себя в положении других лиц, осуществлять социально-ролевую идентификацию, избегать поспешных суждений;

- в) воспринимать доказательственную информацию в устной форме, в условиях непосредственности и непрерывности;

г) повышать социальную ответственность поведения всех участников процесса.

45. Какие направления профессиональной деятельности отражает профессиограмма специалиста?

- а) реальное, материальное, техническое;
- б) инструментальное, аналитическое, экспериментальное;
- в) операциональное, эмоциональное, познавательное;
- г) поисковое, реконструктивное, коммуникативное, удостоверительное.

46. Если одна из сторон в гражданском процессе признает существование фактов, из которых исходит противоположная сторона, то взаимодействие сторон, как правило, приобретает характер:

а) конфликтный; б) независимый; в) бесконфликтный; г) доверительный.

47. В отличие от речей в уголовном процессе речи юристов в гражданском суде более лаконичны, и в них, как правило, сведены к минимуму:

- а) развернутые личностные характеристики истца, ответчика;
- б) факты, образующие предмет доказывания;
- в) речевые приемы, направленные на удержание внимания;
- г) простота, ясность и деловитость.

48. Какие особенности профессионала в наибольшей степени характеризуют его как волевого человека?

- а) знание жизни, интуиция, профессиональные навыки;
- б) высокая культура, интеллигентность, образованность;
- в) обязательность, терпение, смелость, принципиальность;
- г) высокое правосознание, профессиональное мастерство.

49. Что означает термин пантомимика?

а) выразительное движение рук; б) особенности телосложения человека; в) совокупность движений мускулатуры лица, сопровождающих эмоции; г) выразительные движения всего тела, отображающие чувства и отношение человека.

50. Индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условием успешного выполнения коммуникативной деятельности:

- а) одаренность; б) талант; в) способности; г) задатки.

Раздел 2. Юридическая психология в системе правовой практики

51. Поскольку по своему психологическому содержанию осмотр – процесс активного, целенаправленного восприятия перечисленных в уголовно-процессуальном законе объектов, следовательно необходимо постоянно совершенствовать такое психологическое качество, как ...

52. Какое следственное действие в наибольшей степени характеризуется неопределенностью в познании произошедших событий и требует выдвижения типичной версии?

- а) допрос
- б) опознание
- в) осмотр
- г) следственный эксперимент

53. Какие признаки свидетельствуют о преступной инсценировке?

- а) усиленно демонстративный характер преступного события
- б) наличие признаков разных преступлений
- в) посягательство на значимые социальные ценности
- г) вредность деяния для личных и общественных интересов

54. При расследовании преступлений актуален вопрос о том, как рассуждает, и какие решения принимает подозреваемый. Такая мыслительная деятельность следователя называется:

- а) идентификацией
- б) проекцией
- в) рефлексией
- г) эмпатией

55. Какой из вопросов следователя предполагает установление мотивов преступного деяния?

- а) кто?
- б) с кем?
- в) когда?
- г) ради чего?

56. Результат искажения личностных качеств следователя под влиянием отрицательных факторов профессии называют:

- а) сенсорной изоляцией
- б) личностной деформацией
- в) профессиональной идентификацией
- г) абсолютной депривацией

57. Среди всех следственных действий наиболее психологизированным считается

58. В основе психологии опознания лежит такой мнемический процесс, как

59. Какие методы психологического воздействия во время допроса со стороны следователя правомерны?

- а) уличение во лжи
- б) предупреждение об ответственности за дачу ложных показаний
- в) шантаж
- г) угрозы

60. На предварительном следствии установление психологического контакта с подозреваемым (обвиняемым), свидетелем, потерпевшим – это:

- а) необходимое условие оказания психического воздействия
- б) то же, что и зрительный контакт
- в) взаимодействие, основанное на доверии
- г) средство изобличения во лжи

61. Относительно продолжительная вводная часть допроса, медленный переход от освещения одного эпизода к другому, замедленный ритм беседы эффективны при допросе:

- а) холерика
- б) меланхолика
- в) флегматика
- г) сангвиника

62. Кто из свидетелей склонен драматизировать события, чувствителен и раним?

- а) меланхолик
- б) сангвиник
- в) флегматик
- г) холерик

63. Если на предварительном следствии основной является поисковая деятельность, то в суде определяющей становится деятельность:

- а) управленческая
- б) творческая
- в) научно-исследовательская
- г) реконструктивная

64. Согласно классификации Е.А. Климова, деятельность судьи относится к профессиональной группе:

- а) «человек-человек»
- б) «человек-знак»
- в) «человек-природа»
- г) «человек-живое слово»

65. В состязательном судебном процессе одним из основных способов представления и исследования сторонами доказательств является ...

66. В остроконфликтных ситуациях найти компромиссные пути разрешения спорных вопросов, значительно уменьшить количество рассматриваемых в суде гражданских дел, увеличить число мировых соглашений способен посредник, т.е. специалист –....

67. Если одна из сторон в гражданском процессе признает существование фактов, из которых исходит противоположная сторона, то взаимодействие сторон приобретает:

- а) неопределенный характер
- б) бесконфликтный характер
- в) затяжной характер
- г) бескомпромиссный характер

68. В отличие от речей в уголовном процессе, речи юристов в гражданском суде более лаконичны, и в них, как правило, сведены к минимуму:

- а) развернутые личностные характеристики истца и ответчика
- б) факты, образующие предмет доказывания
- в) речевые приемы, направленные на удержание устойчивого внимания судебной аудитории
- г) выводы и возражения ораторов

69. Какой стиль поведения в гражданском процессе соответствует компромиссу?

- а) урегулирование через взаимные уступки
- б) стремление подчинить интересы другой стороны
- в) сглаживание противоречий путем ущемления своих собственных интересов
- г) уклонение от ответственности

70. В какой форме допрашиваемому в суде может быть оказана мнемическая помощь?

- а) побуждение к установлению ассоциативных связей
- б) внушающие вопросы
- в) напоминание об ответственности за дачу заведомо ложных показаний
- г) уличение во лжи

71. Какую разновидность памяти проявил свидетель, который столкнувшись с подозреваемым в дверях дома, испытал трудности при словесном описании его портрета, однако смог нарисовать его на бумаге?

- а) кратковременную память
- б) словесно-логическую память
- в) образную память
- г) оперативную память

72. К какому типу темперамента принадлежит свидетель, если он невнимателен, чрезмерно возбудим, конфликтен:

- а) флегматик
- б) сангвиник
- в) холерик
- г) меланхолик

73. Какие функции выполняет невербальная (несловесная) коммуникация при выступлении защитника в суде?

- а) прогностическая
- б) убеждающая
- в) иллюстративная
- г) экспрессивная

74. Какой принцип отражает специфику межличностного взаимодействия сторон в гражданском процессе и отличает его от уголовного процесса?

- а) принцип диспозитивности, активности суда и инициативности сторон
- б) принцип гласности, открытого судебного разбирательства всех дел
- в) принцип устности, оглашение протоколов и иных документов
- г) принцип непосредственности, личного ознакомления и исследования всех доказательств без посредников

75. Какая разновидность экспертизы производится не менее чем двумя экспертами одной специальности?

- а) единоличная
- б) комиссионная
- в) комплексная
- г) повторная

76. Какую экспертизу целесообразно назначить, если у следователя возникает сомнение относительно вменяемости подсудимого?

- а) судебно-психиатрическую
- б) судебно-психологическую
- в) комплексную судебно-психолого-психиатрическую
- г) комплексную медико-психологическую

77. Экспертиза, проводимая с целью выявления закономерностей обучения и воспитания ребенка, степени его педагогической запущенности, возможностей родителей по воспитанию ребенка, определяется как:

- а) комплексная психолого-психиатрическая
- б) комплексная психолого-криминалистическая
- в) комплексная медико-психологическая
- г) комплексная психолого-педагогическая

78. Какой раздел юридической психологии изучает психологические аспекты исправления лиц, совершивших преступления, ресоциализации осужденных и социальной реадaptации отбывших уголовное наказание?

- а) правовая психология
- б) криминальная психология
- в) пенитенциарная психология
- г) превентивная психология

79. Какой из терминов синонимичен понятию «пенитенциарная психология»?

- а) исправительная психология
- б) криминальная психология
- в) социальная психология
- г) прикладная психология

80. Какой источник информации о личности осужденного позволяет наиболее полно ознакомиться с состоянием его психического здоровья?

- а) материалы личного дела
- б) психологическое наблюдение за поведением
- в) диагностическая беседа
- г) психиатрическое обследование

81. К какой статусно-групповой категории (страте) относятся осужденные, чье поведение противоречит как официальным (нравственно-правовым), так и неофициальным («воровским») нормам и обычаям?

- а) блатные
- б) актив колонии
- в) нейтралы
- г) пренебрегаемые

82. В каких психических состояниях у осужденных проявляется «тюремный синдром»?

- а) грусть, скука
- б) вдохновение, гиперактивность
- в) монотония, утомление
- г) фрустрация, депрессия

83. *Какое направление ресоциализирующей деятельности в отношении осужденных нуждается в социально-психологической поддержке со стороны родных и близких?*

- а) психологическая диагностика личностных особенностей
- б) восстановление нарушенных социальных связей
- в) осуществление психотерапевтических мероприятий
- г) реализация образовательных программ в местах лишения свободы

84. *Какой из факторов оказывает сильнейшее влияние на рецидив преступлений?*

- а) наличие судимости у родителей
- б) отбывание наказания за первое преступление в местах лишения свободы
- в) прибыльность криминального ремесла
- г) недостаточный уровень криминальной квалификации

85. *Среди вероятных мер профилактики постпенитенциарной преступности:*

- а) развенчание криминальных традиций взаимопомощи
- б) устрашение, т.е. инициирование страха
- в) психологический шантаж
- г) подрыв авторитета лидеров уголовной среды

86. *Какие признаки для уголовной среды в недалеком прошлом были типичными?*

- а) нанесение татуировок
- б) алкоголизм, наркотизм
- в) употребление в речи жаргонных слов и выражений
- г) обращение по кличкам

87. *Сверхсильное давление криминальной среды на личность осужденного, способное значительно исказить его поведение, – это:*

- а) фрустрация
- б) депрессия
- в) прессинг
- г) акцентуация

88. *Какое направление в общении с осужденными нацелено на оказание ему индивидуальной психологической помощи?*

- а) интеракция
- б) профилактика
- в) профорientация
- г) консультация

89. В случае нарушения освобожденным из мест лишения свободы реадaptационного процесса, в течение какого времени, вероятнее всего, следует ожидать совершения им нового преступления?

- а) в первый год после освобождения
- б) через три года после освобождения
- в) через пять лет после освобождения
- г) через семь лет после освобождения

90. Какая сторона профессиональной деятельности специалиста связана с документированием полученной в ходе поисковой и коммуникативной деятельности информации:

- а) организационная; б) удостоверительная; в) конструктивная; г) социальная.

91. Какой из этих вопросов в наибольшей мере предполагает установление мотива преступного деяния?

- а) кто? б) ради чего? в) где? г) почему?

92. Какое из перечисленных ниже понятий не является структурным компонентом личности осужденного?

- а) возрастные особенности; б) анатомические особенности; в) жизненный опыт; г) направленность.

93. Какие качества необходимы работнику пенитенциарного учреждения при осуществлении социальной деятельности?

- а) умение разъяснять гражданам сущность правовой нормы
- б) склонность к научно-исследовательской деятельности
- в) гуманность
- г) умение убеждать, налаживать контакты с людьми

94. Какие функции выполняет невербальная (несловесная) коммуникация при воспитательном воздействии на осужденного?

- а) прогностическая
- б) убеждающая
- в) иллюстративная
- в) экспрессивная

95. Ложность показаний допрашиваемого может диагностироваться с помощью следующих признаков стресса:

- а) дрожь в голосе
- б) изменение цвета лица
- в) заикание
- г) красноречие

96. Какому эмоциональному состоянию человека соответствуют эти мимические схемы?

1. Ярость	 А
2. Презрение	Б
3. Внимание	В
4. Удовольствие	Г

97. Какому состоянию человека, его отношению к другому человеку соответствуют эти позы?

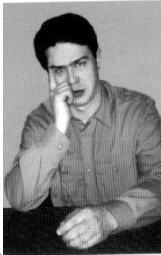
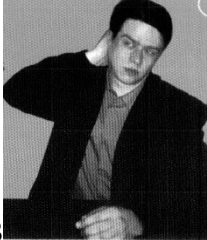
1. Робкий, виноватый, убитый горем	 А
------------------------------------	--

2. Высокомерие, пренебрежение, самоуверенность	 Б
3. Смушение, застенчивость, печаль	 В
4. Удивление, нерешительность, недоумение	 Г

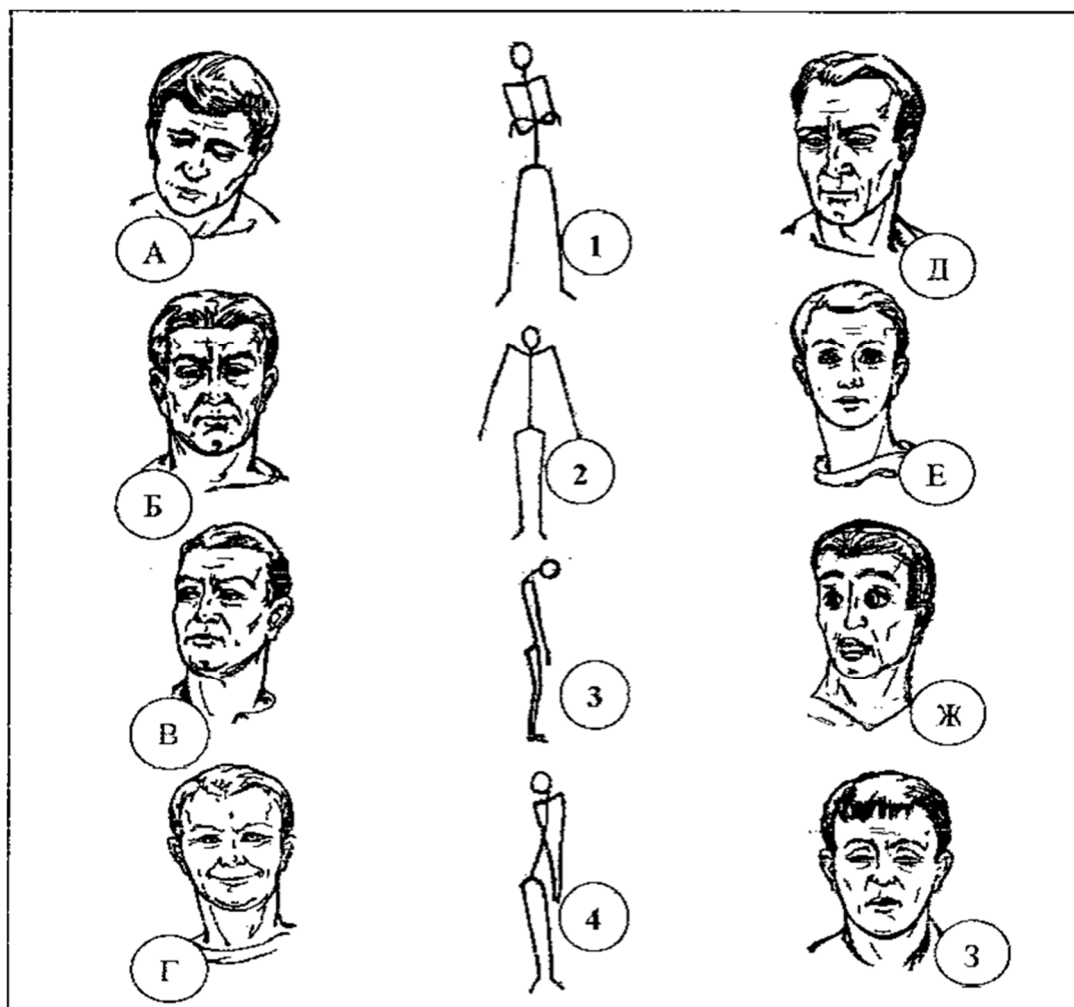
98. Каким эмоциональным состояниям соответствуют эти фотографии?

1. Счастье	 А
2. Страх	 Б
3. Гнев	 В
4. Удивление	 Г

99. Подберите к каждой фразе соответствующее фотоизображение.

1. «Я Вас внимательно слушаю, говорите же, ну».	 А
2. «Это произвол. Вы ответите за это»!	 Б
3. «Вот это да»!	 В
4. «Нет, я не смогу это пережить».	 Г

100. Подберите к каждой схематически изображенной позе (1–4) соответствующее ей выражение лица (А–З).



Критерии оценивания тестового контроля знаний

Если обучающимся даны правильные ответы на:

- 91–100% заданий теста, ставится оценка «отлично»;
- 81–90% заданий – «хорошо»;
- 71–80% заданий – «удовлетворительно»;
- 70% заданий и менее – «неудовлетворительно».

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Режим доступа: [Инструкции по доступу к подписным электронным ресурсам и ресурсам локального доступа](#)

Основная литература:

1. Кокурин А.В. Юридическая психология : учебник для бакалавров / И. И. Аминов, Н. А. Давыдов, А. В. Кокурин ; ред.: Н. А. Давыдов, И. И. Аминов. – М. : Проспект, 2015. – 304 с. – URL: <https://megapro.msar.ru ... 51538> (дата обращения: 17.07.2024)

2. Аминов И.И. Психология профессиональной деятельности юриста : учебник / И.И. Аминов, Н.А. Давыдов. – М. : Проспект, 2019. – 280 с. – URL: <https://megapro.msar.ru ... 66737> (дата обращения: 17.07.2024)

Дополнительная литература:

1. Давыдов Н.А. Психология в профессиональной деятельности : учебник / Н. А. Давыдов, И. И. Аминов. – М. : Проспект, 2017. – 224 с. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 56766> (дата обращения: 17.07.2024)
2. Давыдов Н.А. Современная подготовка юристов: бакалавров, специалистов и магистров в вузах России (опыт проектирования и реализации) : монография / Н. А. Давыдов, И. И. Аминов, С. П. Поляков ; ред. Н. А. Давыдов. – М. : Проспект, 2015. – 208 с. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 53175> (дата обращения: 17.07.2024)
3. Короткова П.Е. Практические навыки адвоката : учебное пособие для бакалавриата. – М. : Норма, 2018 : ИНФРА-М. – 144 с. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 58342> (дата обращения: 17.07.2024)
4. Короткова П.Е. Практические навыки адвоката : практикум к учеб. пособ. для бакалавриата. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. – 192 с. – ISBN 978-5-00156-006-7. – ISBN 978-5-16-015427-5. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 67868> (дата обращения: 17.07.2024)
5. Макаров С.Ю. Теория и практика консультирования (Особенности работы адвоката) : учеб. пособие для магистратуры. – М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2017. – 112 с. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 55197> (дата обращения: 17.07.2024)
6. Сорокотягин И.Н. Юридическая психология : учебное пособие. – 2-е изд., стер. – М. : Дашков и К, 2019. – 224 с. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 61049> (дата обращения: 17.07.2024)

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа учебной дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в

том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.
2	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г.,

				с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
3	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
2.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
3.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
4.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.

5.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.
----	-----------------------	-----------	---	--

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.

4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 05.04.2024 г. по 04.04.2025 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г. - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 г. с 03.07.2024 г. по 02.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

6.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			

	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
12.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях. Учебная дисциплина (модуль) обеспечена помещением для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

- 1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 7 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
 - стул – 79 шт.,
 - компьютер студенческий – 76 шт.,
 - проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
 - экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,

-ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.